SGK
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Asgarî İşçilik İnceleme Rehberi

(Pamuklu Dokuma İmalatı İşyerleri)

REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

2011

HİZMETE ÖZEL

Yıldızlar Ofset: 0.312 231 34 26 - ANKARA

ÖNSÖZ

Ülke yönetimlerinin karşı karşıya oldukları en büyük problemlerin başında kamusal ihtiyaçların finansmanı ve borçlanma gelmektedir. Bu sorunlarla mücadelede kamu harcamalarının kısıtlanması ve/veya gelirlerin artırılması ülkelerin karşısına çıkan başlıca iki yöntem olarak görülmektedir. Bu yöntemlerden gelirlerin artırılması yolu her zaman daha fazla tercih edilir nitelikte olmuştur. Ancak, bu enstürmanın kullanımı noktasında karşılaşılan en büyük engel kayıt dışı ekonominin/kayıt dışı istihdamın varlığıdır.

Kayıt dışı ekonomi büyük başlık olarak ele alındığında bu olgunun birinci ve en büyük başlığının kayıt dışı istihdam olduğu görülmektedir. Kayıt dışı istihdamı, kayıt dışı ekonominin çalışma hayatına yansıyan yüzü olarak nitelendirmek yerinde olur.

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıt dışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belge düzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan birçok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir. Bu noktada söylenecek en önemli şey, kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıt dışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıt dışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

SUNUŞ

Sosyal Güvenlik Kurumunun ve Ülkemizin, hem sosyal hem de ekonomik anlamda başlıca sorunlarından birisi olmaya devam eden kayıt dışı istihdam, etkili ve sürekli biçimde mücadele edilmesi gereken bir vakıa olarak karşımızda durmaktadır.

Başkanlığımız, kayıt dışı istihdamla mücadelesinin en önemli boyutunu "asgarî işçilik incelemeleri" yolu ile gerçekleştirmektedir. Başkanlığımızca, asgarî işçilik incelemeleri; risk değerlendirme kriterlerinin kullanılması suretiyle yapılan analizler sonucu Kuruma yeterli işçilik bildiriminde bulunma bakımından riskli grup içerisinde kaldığı anlaşılan işyerlerine yönelik olarak gerçekleştirilmekte, bu sayede incelemeler, etkin ve etkili bir biçimde sürdürülmektedir.

"Asgarî işçilik incelemeleri" ile kayıt dışı istihdama karşı ısrarlı bir biçimde mücadele etmekte olan Başkanlığımız, bu mücadele yanında; sosyal sigorta olayları, Kurum personeli ve Kurumumuzun hizmet satın aldığı sağlık hizmeti sunucularının denetimi ile beraber Kurumumuzdan haksız yere gelir veya aylık alınması, sağlık hizmetlerinden usulsüz şekilde yararlanılması gibi diğer bir çok konuda da denetim görevi üstlenmiş olarak yoğun iş yükü altında çalışmalarını sürdürmektedir.

İşte tam bu noktada; Başkanlığımız, bir taraftan bütün bu denetimleri büyük bir özveri ile gerçekleştiren müfettişlerimize, kayıt dışı istihdam ile mücadelede çok önemli bir yer tutan "asgarî işçilik incelemeleri"ni icra etmelerinde yardımcı olacak, yol gösterecek ve uygulama birliği getirerek kurumsallaşmaya katkı verecek eserler ortaya koymak, bir taraftan da kayıt dışı istihdama karşı verilen mücadelenin daha da etkili yürütülmesine destek sağlamak amacıyla, "asgarî işçilik inceleme rehberleri" hazırlamaya büyük bir şevkle devam etmektedir.

"Asgarî işçilik inceleme rehberleri"nin, müfettişlerimizin yapacakları denetimlerde kendilerine yardımcı olmasını diler hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

İçindekiler.....i

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç.....11

2. Kapsam.....11

3. Dayanak.....11

4. Tanımlar.....12

4.1. Sosyal Güvenliğe İlişkin Tanımlar.....12

4.1.1. Kurum.....12

4.1.2. Sigortalı.....12

4.1.3. İşveren.....12

4.1.4. Asgarî Ücret.....12

4.1.5. Asgarî İşçilik İncelemesi.....12

4.1.6. Ünite.....13

4.1.7. Durum Tespiti.....13

4.1.8. Prime Esas Kazanç.....13

4.2. Pamuklu Dokuma Sektörüne İlişkin Tanımlar.....13

II.BÖLÜM

İNCELEMELERDE KULLANILACAK MEVZUAT HÜKÜMLERİ

1. Konuya İlişkin Sosyal Güvenlik Mevzuatı.....15

1.1. 506 ve 4958 Sayılı Kanunların İlgili Hükümleri.....15

1.2. 5502 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri.....16

1.3. 5510 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri.....16

1.4. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri .18

2. Pamuklu Dokuma İmalatına İlişkin Mevzuat Hükümleri.....19
3. İşyerlerinin Kapasitesi ile İlgili Düzenlemeler:.....19
3.1. Tanımı.....19
3.2. Kapasite Türleri 19
3.3. Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi.....20
3.3.1. TESK Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi 20
3.3.2. TOBB Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi.....21

III. BÖLÜM

PAMUKLU DOKUMA İMALATI (TANIMI VE ÜRETİM AŞAMALARI)

1. Genel Olarak.....23
1.1. Dar Anlamda Pamuklu Dokuma Nedir? 25
1.2. Tanımlar 27
2. Orta Ölçeğin Altında Üretim Yapan Bir Pamuklu Dokuma İşletmesinde Üretim Araçları ve Üretim Aşamaları.....28
2.1. Üretim Araçları-(Makine,Tesis ve Cihazlar).....29
2.2. Üretim Aşamaları-Süreci 31
3. Orta Ölçeğin Altında Üretim Yapan Bir Pamuklu Dokuma İşletmesinde Vardiya Başına İşçilik İhtiyacı ve Çalışanlar 34
3.1. Bir Pamuklu Dokuma İşletmesinde Kimler Çalışır? 42
3.1.1. Dokuma Öncesi Çalışanları 42
3.1.2.Dokuma Dairesi Çalışanları 44
3.1.3.Dokuma Sonrası Çalışanları 45

IV. BÖLÜM

İNCELEME AŞAMALARI

1. Ünite İşyeri Dosyalarının İncelenmesi.....49
2. İşyerinde Durum Tespit Yapılması.....50

3. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 50
3.1. Pamuklu Dokuma İmalatı Yapılan İşyerlerinde İstenilecek Defter, Kayıt ve Belgeler 50
3.2 İnceleme Süreci 51
3.2.1. Kayıt ve Belgelerin İstenmesi 51
3.2.2. Defterlerin İncelenmesi 52
3.2.3. Ücret Ödeme Belgelerinin İncelenmesi 53
3.2.4. Gelir, Gider ve Diğer Belgelerin İncelenmesi 55
3.2.5. İnceleme Sırasında Tespit Edilmesi Gereken Diğer Hususlar 56
4. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve/veya Özel Kuruluşlardan Bilgi İstenmesi 58

V. BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK HESAPLAMALARI

1. İşletme Yetkilileri ve/veya Çalışanlarının İfadelerinden Elde Edilecek Bilgilerin Esas Alınarak Hesaplama Yapılması 59
1.1. Hesaplama Verileri 59
1.2. Örnek Uygulama 61
2. Elektrik Enerjisi Tüketim Verileri Kullanılarak Gün İçinde 24 Saat Süreyle Fiilen Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısının Belirlenmesi Suretiyle Hesaplama Yapılması 68
2.1. Hesaplama Verileri 68
2.2. Örnek Uygulama 71
3. Kapasite Hesabı Formülü Kullanılarak Gün İçinde 24 Saat Süreyle Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısının Belirlenmesi Suretiyle Hesaplama Yapılması 81
3.1. Hesaplama Verileri 81

3.2. Hesaplama 84
3.3. Örnek Uygulama 86
4. Özel Bir Belirleme Yöntemi Olarak Tabldot Giderlerinin Esas Alınması 97
4.1. Hesaplama Verileri 97
4.2. Örnek Uygulama 98
5. Kayıt ve Belge İbraz Etmeyen İşletmeler İçin Yapılacak Hesaplamalar 101
5.1. Elektrik Tüketim Değerleri ve Kapasite Raporlarından Elde Edilen Bilgilerin Kullanılması 102
5.2. Yıl Sonu Mamul Maliyetine İşçilik Oranı Uygulanması 102
5.2.1. Hesaplama 103
5.2.2.Örnek Uygulama 104

VI. BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu 107
1. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar 107
EKLER 109

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehber, pamuklu dokuma sektöründe faaliyet göstermekte olan işletmelere yönelik asgarî işçilik incelemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2. Kapsam

Bu rehber, pamuklu dokuma sektöründe faaliyet göstermekte olan ve dar anlamda pamuklu dokuma imalatı ile iştigal eden, orta ölçeğin altında büyüklüğe sahip (100 dokuma tezgahına kadar) dokuma işletmelerine yönelik asgarî işçilik incelemelerinde esas alınabilecek usul ve esasları kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1. Sosyal Güvenliğe İlişkin Tanımlar:

Asgarî işçilik incelemeleri kapsamında bu rehberde bahsedilen SGK mevzuatına ilişkin konulara özel tanımlar;

4.1.1.Kurum

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

4.1.2.Sigortalı

Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,

4.1.3.İşveren

5510 sayılı Yasa'nın 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

4.1.4.Asgarî Ücret

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince "16" yaşından büyük işçiler için belirlenen bir aylık brüt ücreti,

4.1.5.Asgarî İşçilik İncelemesi

İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

4.1.6.Ünite

Sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerini,

4.1.7.Durum Tespiti

Sigortalılık niteliğini, tescil işlemlerini, sigorta olaylarını, asgarî işçiliğin tespiti amacıyla yapılan denetim ve kontrolleri,

4.1.8.Prime Esas Kazanç

506 sayılı Yasa'nın 80. maddesine göre belirlenecek tutarı, ifade eder.

4.2. Pamuklu Dokuma Sektörüne İlişkin Tanımlar

Pamuklu dokuma imalatı sürecine ilişkin tanımlara, ilgili bölümde ayrıntılı olarak yer verilecektir.

II.BÖLÜM

İNCELEMELERDE KULLANILACAK MEVZUAT HÜKÜMLERİ

1. Konuya İlişkin Sosyal Güvenlik Mevzuatı:

1.1. 506 ve 4958 Sayılı Kanunların İlgili Hükümleri:

4958 sayılı Yasa'nın 9'uncu maddesinin b-4 fıkrasında "işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını saptamak" görevi Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmiştir.

506 sayılı Yasa'nın 4958 sayılı yasa ile değişik 79'uncu maddesinin 13 ve 14. fıkralarında aynen;

''Sigorta müfettişi tarafından, Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca resen tahakkuk ettirilen sigorta primleri bu Kanunun 80'inci maddesi de nazara alınarak işverene tebliğ olunur. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde, işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.

Sigorta müfettişince Kuruma asgarî işçilik tutarı bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca bu Kanunun 140'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinin son fıkralarına göre işlem yapılır.

Sigorta müfettişince Kuruma asgarî işçilik tutarı bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca bu Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinin son fıkralarına göre işlem yapılır.''

506 sayılı Yasa'nın 4958 sayılı yasa ile değişik 130. maddesi ikinci fıkrasında da "*işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun Kurumca saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarı, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, iş yerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak sigorta müfettişi tarafından tespit edilir" denilmekte, aynı maddenin 3. fıkrasında ''Sigorta müfettişlerince görevleri sırasında saptanan Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir.''* denilmektedir.

4958 ve 506 sayılı Kanunun asgarî işçilik incelemelerine -işin yürütümü için Kuruma bildirilmesi gereken en az işçilik miktarının tespitine ilişkin-düzenlemeleri, 5502 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 20.05.2006 ve konunun ayrıntılı olarak düzenlendiği 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihi öncesi incelemeler için yasal çerçeveyi ortaya koymaktadır.

1.2. 5502 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri

5502 sayılı Yasa'nın 17'nci maddesinin (d) fıkrasında "işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek" görevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına verilmiştir.

1.3. 5510 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri:

Çoğu maddesi 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Yasa'nın;

Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi başlıklı 59. maddesinin 1.,2. ve 3.fıkralarında'' *Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin*

denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları görevlerini yaparken, tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.

Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma başlıklı 85'inci maddesinin 1,3, 4 ve 5. fıkralarında;

"İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen usûllerle Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen

tahakkuk ettirilen sigorta primleri, 88'inci ve 89'uncu maddeler dikkate alınarak işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca, Kuruma asgarî işçilik tutarının bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca 102'nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idarî para cezası uygulanır.

*Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur" hükümleri bulunmaktadır'' d*enilmektedir.

1.4. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri

16.5.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası'nın 17., 30. ve 41. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 10.08.2007 tarihli ve 26609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7. maddesinin (d) bendinde "işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek" görevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına verilmiştir.

Müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 13. maddesinin (ğ) bendinde de müfettişlerin "İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının

görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek" görev ve yetkisine haiz oldukları vurgulanmıştır.

2. Pamuklu Dokuma İmalatına İlişkin Mevzuat Hükümleri

Pamuklu dokuma sektörü işletmelerinde çalışması gereken en az personel ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı herhangi bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır.

3. İşyerlerinin Kapasitesi ile İlgili Düzenlemeler

Kapasite Raporu; sınai üretim, sınai hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren üç yıl geçerli olan bir belgedir. Ancak üretim sırasında kullanılan makineler kiralık ve sözleşme süresi 3 yıldan az ise kira sözleşmesi bitim süresi raporun geçerlilik süresini belirler. Makine kira sözleşme süresi kapasite raporu için başvuru tarihinde 1 yıldan az ise bu tesislere kapasite raporu düzenlenmez.

Pamuklu dokuma imalatı ile ilgili asgarî işçilik incelemelerinde; üretim araçlarının tespiti, kullanılabilir kapasitenin bilinmesi, randıman oranı, üretim araçlarının gücü, dokuma tezgahlarının devir sayısı ve ortalama atkı sıklığı ile ilgili bilgilerin elde edilmesi için sıklıkla incelenmesi gereken belgelerden birisi kapasite raporları olacaktır.

3.1. Tanımı

Kapasite, bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içerisinde sahip olduğu üretim araçları kullanılarak elde edebileceği istenen nitelikteki mal ve hizmet miktarını ifade eder.

3.2. Kapasite Türleri

Kapasite türleri miktar açısından; kuramsal kapasite, kullanılabilir kapasite, kullanılan kapasite ve atıl kapasite olarak ayrılabilir. İncelemelerde ilgilenilecek olan kapasite türü, kapasitenin

tanımını da belirleyen kuramsal kapasitedir. Bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içinde sahip olduğu üretim öğelerinin üretme yeteneklerini tam kullanması halinde elde edebileceği istenilen nitelikteki mal ve hizmet miktarıdır. Pamuklu dokuma imalatı ile iştigal eden işletmeler adına düzenlenen kapasite raporları çoğunlukla ''Kullanılabilir Kapasite'' olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir işletmenin, belirli bir zaman dilimi içerisinde sahip olduğu üretim gücünden, gecikme, bakım-onarım vb. nedenlerle oluşan/oluşabilecek üretim kesilmeleri düşüldükten sonra kalan üretim yeteneğinin tam kullanımı ile elde edebileceği istenilen nitelikteki mal ve hizmet miktarı, kullanılabilir kapasiteyi ifade etmektedir.

3.3. Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi

Kapasite raporları, işverenlerin bağlı oldukları meslek kuruluşları (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından düzenlenmektedir. İncelemelerde sıklıkla karşılaşılacak olan kapasite raporu, incelenecek olan işletmenin kuvvetle muhtemel sanayi siciline kayıtlı olduğu beklentisi altında, TOBB (illerde ticaret ve sanayi odaları) tarafından düzenlenen kapasite raporları olacaktır.

3.3.1. TESK Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa tabi işyerlerine ait teknik bilgileri içeren kapasite raporları Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna bağlı odalar tarafından düzenlenir.

TESK Kapasite Raporu Yönetmeliğinin 4. maddesine göre, imalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara ait bilgilerle,makine ve tesisat,yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan bir belgeye "Kapasite Raporu" denir.

Kapasite raporu, esnaf ve sanatkarların kayıtlı bulundukları, esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından tanzim edilir. Kapasite raporu, ilgili odanın bağlı bulunduğu birlik tarafından, birlik başkanının ve genel sekreterinin kontrolü ve onayından sonra, onaylanmak üzere Türkiye Esnaf ve Sanatkarla Konfederasyonuna gönderilir.

3.3.2. TOBB Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi

Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayi sıfatını haiz gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerin 5590 sayılı Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununa göre hazırlanmış Muamelat Yönetmeliğinin 41. Maddesi sınai tesislerin kapasitelerinin tespiti ile ilgilidir.

Odalar çalışma alanlarında bulunan sınai müesseselerin kapasitelerini tespit ederler ve bu kapasitelerini gösterir belge düzenlerler. Odaların çalışma alanları içinde bulunan bütün sınai firmalar da kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlüdürler.

Ticaret ve Sanayi Odalarının ayrı ayrı kurulu bulunduğu yerlerde firma Sanayi Odasına kayıtlı ise kapasite raporları sanayi odalarınca düzenlenir.

Kapasite Şubesinde görevli eksperler tarafından işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (T.O.B.B) onayını almak üzere Ankara'ya gönderilmektedir. Kapasite raporlarının yeknesaklığı, yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda T.O.B.B. tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır.

III. BÖLÜM

PAMUKLU DOKUMA İMALATI
(TANIMI VE ÜRETİM AŞAMALARI)

1. Genel Olarak

Birbirine sıkı sıkıya bağlı pek çok alt sektörden oluşan tekstil ve konfeksiyon sektörünün en önemli halkalarından birisi pamuklu tekstildir. Pamuklu dokuma ise, pamuklu tekstilin bir alt sektörü konumundadır ve pamuk ve pamuk ipliği alt sektörlerinin -pamuklu örme sektörüyle birlikte- devamı niteliğindedir.

Sıra ile ifade etmek gerekirse; pamuk, pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuklu örme şeklinde devam eden ve pamuklu konfeksiyon ile son bulan üretim aşamaları içinde **pamuklu dokuma (hambez),** bir yönüyle mamul, diğer bir yönüyle de yarı-mamul özelliği taşımaktadır. Örneğin pamuk ipliğinden havlu dokuma yapıldığında dokumanın konusu olan mamul nihai mal olmuştur. Kumaş dokuması yapıldığında ise, kumaş mamulü bir yönüyle nihai ürün olabileceği gibi, konfeksiyon üretim sürecine girdiğinde yarı mamul olarak karşımıza çıkmaktadır. Pamuklu tekstil sektöründe, %100 pamuklu ürünlerin yanı sıra, pamuk ile karıştırılabilen, sunî ve sentetik elyaf karışımlı iplikler de girdi olarak kullanılabilmekte ve bu mamullerin tamamı pamuklu tekstil başlığı altında değerlendirilmektedir. Biz, incelememizde pamuklu tekstil sektörünün yukarıda sayılan aşamalarından ''Pamuklu dokuma'' süreci ile ilgileniyoruz.

Pamuklu tekstil alt sektörü, dokuma ve hazır giyim sektörlerine ana girdi temin etmesi bakımından, tekstil imalatı sürecinde en önemli aşamayı oluşturmaktadır. Pamuklu tekstil sektöründe kullanılan ana girdi olan pamuk , üretim sürecinde sırasıyla şu işlemlerden geçirilmektedir:

Harman-Hallaç: İslenmek üzere gelen pamuk ilk önce liflerine ayrılır, harmanlanır ve temizlenir ve vatka elde edilmiş olur.

Tarak: Vatka, kalın tarak makinesinden geçirilmek suretiyle daha iyi temizlenir ve karde iplik üretimi için şeritler halinde kovalarda toplanır. Kısa elyaflardan arındırılmış, kadre ipliğe göre daha ince olan penye iplik elde edilmek istendiginde, vatka, ince tarak makinelerinde de taranır.

Cer: Taranmış ve temizlenmiş şeritler, cer makinelerinde çekilerek liflerin birbirine uygunluğu temin edilir.

Fitil: Cer şeridi, fitil ünitesinde çekilerek arzu edilen inceliğe ulaştırılır ve kopmaması sağlanacak şekilde fitil haline getirilir.

İplik:

a) Ring Sisteminde: Fitil makinelerinden çıkan şeritler, vater makinelerinde istenilen inceliğe göre çekilerek ve bükülerek pamuk ipliğine dönüştürülür. Bobin makinesinde bobinlenerek ya da çile halinde piyasaya arz edilir.

b) Open-end Sisteminde: Fitil ünitesinin olmadığı bu sistemde, cer makinesinden çıkan şeritler, open-end rotorlara takılarak bobinlenmiş iplik olarak çıkarılır.

Haşıl: Elde edilen iplikler, dokuma sırasında maruz kaldığı gerilime dayanabilmeleri ve direncinin artırılması için haşıl makinesinde temizlenir ve kimyasal bir işleme tabi tutulur.

Çözgü: Dokumada kullanılacak iplikler, haşıl işleminden sonra dokuma tezgahlarının makaralarına (levendlere) sarılarak dokunmaya hazır hale getirilir.

Dokuma: İplikler dokunarak kumaşa dönüştürülür.

Apreleme ve bitiş işlemi: Bu son aşamada kumaş yıkanır, apreleme (cilalama) işleminden geçirilir ve ütülenerek piyasaya sunulacak hale getirilir.

Bu bölümde anlatılanlar, pamuklu tekstil sektörünün en önemli girdisi olan pamuğun, pamuk ipliğine dönüşmesi, pamuk ipliği kullanılarak kumaş elde edilmesi ve kumaşın boyanması ile sonuçlanan süreci kısaca açıklamaktadır. Bu, aynı zamanda geniş anlamda pamuklu dokuma sürecini ifade eder. Entegre olmuş tekstil işletmelerinde, yukarıda anlatılan sürecin tamamı işletilmektedir. Entegre üretim süreci daha çok orta ve büyük ölçekli işletmelerde rastlanan bir durumdur. Orta ölçeğin altındaki işletmelerde, üretim süreci sıklıkla, pamuğun yukarıda anlatılan serüvenin parça parça işletilmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Geniş anlamda pamuklu dokuma aşağıdaki süreci takip eder.

Pamuk Tedarik>>>>Harman,Hallaç>>>>Tarak>>>Cer-Fitil>>> İplik İmalatı>>>Haşıl>>>>Çözgü>>>>

Taharlama>>>>Dokuma>>>Kalite Kontrol>>>Boya-Apre>>>> Mamul Kumaş-Yarımamul

1.2. Dar Anlamda Pamuklu Dokuma Nedir?

Dokuma kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde sıfat olarak ''kumaş olabilen, kumaş yapılabilen'' anlamlarında kullanılmaktadır. Pamuklu dokuma ise, dokuma işinin pamuk ipliği kullanılarak yapılmasıdır. En yalın anlatımla pamuklu dokuma; ipliklerin dokuma tezgahlarında işlenmesi suretiyle kumaş elde etme sürecine denir. Bu tanım, aynı zamanda dar anlamda pamuklu dokumayı da tarif eder.

Pamuklu dokumayı diğer dokumalardan ayıran özellik, kullanılan ipliğin pamuk ipliği olmasıdır. Pamuklu tekstil sektörünün, pamuk ipliği üretiminden sonra gelen ikinci alt dalını oluşturan pamuklu dokuma üretimi, birbirine dik, çözgü ve atkı olarak nitelendirilen iki grup ipliğin, kullanılan teknoloji vasıtasıyla birbiriyle kenetlenmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. Kumaş boyunca paralel biçimde uzanan iplikler **çözgü ipliklerini**, kumaş enince paralel biçimde uzanan iplikler de **atkı ipliklerini** oluşturmaktadır. Bu adlandırmalardan hareketle, pamuklu dokuma mesleki anlamda en sade biçimiyle; Boyuna ipliklerle **(çözgü)** enine ipliklerin**(atkı)** dokuma makinesinde birleştirilerek dokusal bir yüzey oluşturulması işlemi olarak tanımlanmaktadır.

Dokunacak olan kumaş, atkı ve çözgü adı verilen iki dizi ipliğin birbirleriyle dik yönde kesişmesi ve bağlantılar kurarak bir yüzey oluşturmasıyla meydana gelir. Giysilik, perdelik, döşemelik kumaşlar gibi düz dokunmuş kumaşlar, havlu, kadife, halı, goblen gibi ilmeli yapılar, ayrıca bez, tahrik kayışları çuval, kanaviçe, çadır bezi gibi endüstriyel kumaşlar pamuklu dokumanın üretim konusu olabilecek ürün gruplarıdır.

Orta ölçeğin altındaki firma büyüklüklerinde pamuklu dokuma süreci genellikle haşıl-çözgü ünitesini de içine alan bir sürece sahiptir. Keza, boya ve apre süreci de, orta ölçeğin altında büyüklüğe sahip olan işletmelerde dokuma ile aynı anda karşılaşılan bir durum değildir. Dokumada kullanılan pamuk ipliği haşıllanmış ya da haşıllanmamış şekilde dışarıdan hazır halde satın alınmakta, haşıllanmamış şekilde satın alınmış ise yine dışarıya fatura karşılığı fason olarak haşıl yaptırılmakta ve dokuma tamamlandıktan sonra boya ve apresi de dışarıya fatura karşılığında fason olarak yaptırılmaktadır.

Dar anlamda pamuklu dokuma aşağıdaki süreci takip eder.

İplik>>>>Tedarik>>>Haşıl>>>>Çözgü>>>>Dokuma>>>Kalite Kontrol>>>Mamul Kumaş -Yarımamül

Bu rehberde, pamuklu dokuma sektöründe asgarî işçilik uygulaması ile ilgili olarak belirlenen usul ve esaslar, esas itibariyle dar anlamda Pamuklu dokuma imalatı sürecini ele almaktadır.

1.3. Tanımlar:

Atkı İpliği: Dokumaya konu olan kumaşta enine olan ipliklere denir.

Çözgü İpliği: Dokumaya konu olan kumaşta boyuna (uzunlamasına) olan ipliklere denir.

Tahar:Çözgü ipliklerinin dokunacak kumaşın desenine göre dokuma tarağı dişleri arasından geçirilmesine denir.

Haşıllama: Dokuma öncesi yapılan bir dokuma hazırlık işlemidir Tek katlı veya mukavemeti az çözgü ipliklerine mukavemet kazandırmak amacıyla yapılan kimyasal bir işlemdir. Çözgü ipleri dokuma sırasında sürtünmeye ve gerilime maruz kalır. İpliklerin direncini artırmak için haşıllama işlemi gereklidir. Haşıllamadaki amaç dokuma sırasındaki yıpratıcı etkilerden iplikleri korumaktır. Bu işlem için haşıl tezgahı bulunur. Dışarıya fason olarak yaptırılmıyorsa İşletmelerde genellikle haşıl ünitesi de bulunur.

Örgü: Dokuma kumaşlardaki atkı ve çözgü bağlantılarının teknik olarak ifadesidir. Çözgü ve atkı ipliklerinin belirli düzenlerde altta veya üstte olma durumuna göre değişik örgüler meydana gelir.

Çözgü Levendi: Taharlanan çözgü ipliklerinin dokuma tezgahına getirilmeden önce sarıldıkları bobinlere(makaralara) denir.

Dokuma Tezgahı: Dokuma işlemini gerçekleştiren makineye denir. Bir işletmedeki dokuma tezgahı sayısı işletme ölçeğini de belirleyen en önemli unsurdur. Dokuma tezgahları, üretim sürecinin asıl olarak gerçekleştiği dokuma ünitesinde bulunurlar ve bir işletmede dokuma ünitesinde bulunan dokuma tezgahı sayısı, işletmenin hem

dokuma ünitesinde hem de bu ünite ile doğrudan ilişkili diğer işletme ünitelerinde çalışanların sayısını belirleyen en önemli faktördür.

Ortalama Atkı Sıklığı: Bir santimetrelik kumaştaki atkı ipliği sayısını ifade eder. Bir dokuma tezgahının birim zamandaki dokuma hızını/kapasitesini belirleyen önemli değişkenlerdendir.

Ortalama Devir Hızı: Bir dokuma tezgahının bir dakikalık zaman dilimindeki atkı atma sıklığı dokuma tezgahının hızını verir. Dokuma işleminde üretim hızını belirleyen en önemli faktör atkı ipliğinin karşı tarafa transfer yöntemi ve hızıdır. Bir dokuma tezgahının birim zamandaki dokuma hızını belirleyen önemli değişkenlerdendir.

Randıman (Verimlilik) Oranı: İdeal şartlarda dokuma tezgahının devir sayısına bağlı olarak maksimum üretim beklentisi ile gerçekleşen üretimin oranıdır. İdeal oran %100 olup bu oran teorik düzeydir. Bir dokuma tezgahının %100 randımanla çalışması demek; klima şartlarına bağlı olarak iplik kopması, dokuma ön hazırlık işlemlerinin uygunluğu, hammadde ve işletme şartları, tezgah ayarları ve işçiliğin kalifiye olması, üretim planlaması, makine arızası vb nedenlere bağlı olarak birim zamanda hiç durmadan dokuma yapmasını ifade eder. Bir işletmenin randımanı makine bazında, günlük, aylık ve yıllık olarak çok değişkenlik gösterebilir.Ancak, sipariş problemi olmayan bir işletmede randımanın ortalama minimum %80 maksimum %95 aralığında gerçekleştiği söylenebilir. Sektör için hazırlanan kapasite raporlarının incelenmesinden de, kapasite raporlarında yapılan kapasite hesabı formüllerinde randımanın işletmelere göre değişen oranlarda (%80-%95 aralığında) alındığı görülmektedir.

2. Orta Ölçeğin Altında Üretim Yapan Bir Pamuklu Dokuma İşletmesinde Üretim Araçları ve Üretim Aşamaları :

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesine göre; orta

büyüklükteki işletme: ''İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.'' olarak tanımlanmaktadır.

Pamuklu dokuma sektöründe faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmaların organize olduğu ve çoğunlukla entegre üretim sürecine sahip oldukları görülmektedir. Entegre tekstil tesisleri: iplik üretimi, dokuma, örme,boya ve terbiye bölümlerinden oluşur. Entegre tekstil fabrikaları, pamuk elyafını ve sentetik elyafı işleyip, iplik üreten, dokuyan, ören, boyayan ve terbiye işlemine tabi tutan kısımlardan oluşur .Entegre üretim süreci, pamuklu dokuma sürecini de içine alan pamuklu tekstil imalatı ile ilgilidir. Salt pamuklu dokuma imalatı ile iştigal eden firmalar ise çoğunlukla orta ölçeğin altında firma büyüklüklerine sahiptir. Dokuma tezgahı sayısı 100'e kadar olan firma büyüklükleri orta ölçeğin altında üretim yapan firma büyüklüklerini ifade etmektedir. Bu rehberde, pamuklu dokuma sektöründe asgarî işçilik uygulaması ile ilgili olarak belirlenen usul ve esaslar, esas itibariyle orta ölçeğin altında üretim yapan işletmeleri ilgilendirmektedir.

2.1. Üretim Araçları-(Makine,Tesis ve Cihazlar)

Bir dokuma işletmesinde işçi sayısını da belirleyen makine ve cihazlar aşağıda açıklanmıştır.

a.) Dokuma Tezgahı: Pamuklu dokuma imalatı yapan bir işletmede karşılaşılacak en önemli üretim aracı dokuma tezgahlarıdır. Kullanılan dokuma yöntemine ve çalışma şekline bağlı olarak çok farklı türlere ayrılmakla birlikte; dokuma tezgahının devir sayısı veya hızı(atkı atma hızı) tezgahın üretim kapasitesini belirleyen en önemli faktördür. Dokuma tezgahı sayısı, işletmede çalışan dokumacı sayısını ve buna bağlı olarak işletmenin diğer birimlerinde çalışan kişi sayısını da belirleyen bir niteliği haizdir.

b.) Haşıl Tezgahı: İşletmede haşıl-çözgü birimi varsa haşıl tezgahı bulunmalıdır. Haşılcı çalıştırılmasını gerektirir.

c.) Çözgü Makinesi: İşletmede haşıl-çözgü birimi varsa çözgü makinesi bulunmalıdır. Çözgücü çalıştırılmasını gerektirir.

d.) Buhar Kazanı: İşletmede haşıl-çözgü birimi varsa, haşıl tezgahında kullanılacak olan buharın üretilmesi için gereklidir. Kazancı çalıştırılmasını gerektirir. Organize Sanayi Bölgelerinde kurulu olan işletmelerde ''buhar'' çoğunlukla dışarıdan satın alınan bir hizmettir.

e.) Kalite Kontrol Makinesi: Üretilen kumaşın şerit halinde içinden geçtiği sırada kumaşın üretim hatalarının ve ipliklerinin temizlendiği bir makinedir. Kalite kontrolcü çalıştırılmasını gerektirir.

f.) Yıkama Makinesi: Meydancının kullandığı, dokuma cihazlarını yıkamada kullanılan bir cihazdır.Meydancıların yerine getirdiği bir görevdir. Orta ölçeğe kadar olan işletmelerde ayrıca işçi çalıştırılmasını gerektiren bir işlemi yoktur.

g.) Dikiş Makinesi: Kalite kontrolcülerin kullandığı ve kalite kontrolden çıkan kumaş toplarının birbirine bağlanmasını sağlayan makinedir. Kalite kontrolcü personelin yerine getirdiği bir görevdir. Ayrıca işçi çalıştırılmasını gerektiren bir işlemi yoktur.

h.) Gezer Temizleyici: Dokuma ünitesinde, tavana asılı olarak monte edilmiş bir ray üzerinde otomatik olarak gezerek dokuma tezgahlarının çalışması esnasında çıkan ve havaya uçuşan küçük iplik parçalarını temizlemeye yarayan cihaz. Ayrıca işçi çalıştırılmasını gerektiren bir işlemi yoktur.

i.) Düğüm Makinesi: Ulakçı personelin kullandığı cihazdır. Orta ölçeğe kadar olan işletmelerde dokumacı personel tarafından kullanılır. Ayrıca işçi çalıştırılmasını gerektiren bir işlemi yoktur.

j.) Aktarma Makinesi: Çözgü dairesinde bulunur. Ayrıca işçi çalıştırılmasını gerektiren bir işlemi yoktur. İşlemi çözgücüler tarafından yerine getirilir.

k.) Takım Taşıma Makinesi: Taharların dokuma tezgahlarına taşındığı makinedir. Orta ölçeğe kadar olan işletmelerde ayrıca işçi çalıştırılmasını gerektiren bir işlemi yoktur. Dokumacı ya da meydancı tarafından kullanılır.

İşletmenin makine parkı, işletme adına düzenlenen kapasite raporlarından tespit edilebileceği gibi, yasal defterdeki 253 numaralı tesis makine ve cihazlar hesabının incelenmesinden de tespit edilebilir.

2.2. Üretim Aşamaları-Süreci:

Üretim sürecinde işlem sırası aşağıda gösterildiği gibidir.

a. Ham İplik Deposu Ve İplik Şartlandırma:

İhtiyaca göre tasniflenmiş ve stoklanmış ham iplik çuvalları yapılan günlük veya haftalık çözgü ve atkı iplik çuvalları planlama dahilinde açılır ve talep edilen miktar ve cinsteki iplik bobinleri ambalajlarından çıkartılarak bir sonraki aşamaya sevk edilir. Bazı işletmeler pamuk ipliğine ilave mukavemet kazandırmak için büyük basınçlı buhar kaplarında bobinleri nemlendirme işlemine tabi tutarlar. Buna iplik şartlandırma denir. Opsiyoneldir ve her işletmede yoktur. Şartlanmış veya işleme tabi tutulmamış çözgü bobinleri çözgü dairesine atkı bobinleri dokuma dairesine gönderilir.

b. Çözgü Hazırlama (Çözgü Dairesi):

Çözgü; üretilecek kumaşın enine, cinsine ve miktarına bağlı olarak yüzlerce adet yan yana ve eşit aralıklarla , herbiri yüzlerce veya binlerce metre uzunluğunda iplik tellerinin özel makaralara**(**Çözgü Levendine**)** sarılması işlemidir. Bu işlemi çözgü makinesi yapar. Çözgü dairesi işlemleri ortalama olarak 20 dokuma tezgahına sahip işletme ölçeğine kadar, işletmelerin fason olarak dışardan satın alabildikleri süreçlerdendir. Çözgü ve Haşıl bir bütündür.Çözgü dairesi varsa haşıl dairesi de vardır. İşletme ölçeği yukarıda belirtilen sayının üzerine

çıktığında genellikle haşıl dairesi yatırımı yapılmaktadır. İnceleme konusu işletmede çözgü dairesi bulunmayıp, çözgü dairesi işlemleri fatura karşılığı fason olarak yaptırılmaktadır.

Çözgü makinesi 2 kısımdan oluşur:

ba.) Çözgü Cağlığı: İplik bobinlerinin belli bir düzen içinde yerleştirildiği(400-600 adet bobin) ve bu bobinlerden çözülen ipliklerin düzenli bir şekilde çözgü sarma kısmına transfer edilmesini sağlayan bir düzenektir.

bb.) Çözgü Kafası: Cağlıktan transfer edilen iplikleri yüksek hızda ve düzgünce büyük makaralara (levend) sarma aparatı.

Çözgü dairesinden çıkan iplik sarılı(dolu) levendler haşıl makinesıne sevk olunur.

Çözgü; kumaş sıklığına bağlı olarak (kumaş eni boyunca olması gereken yanyana iplik sayısı) aynı uzunlukta birden fazla levend sarılarak hazırlanır. Örneğin; 160 cm eninde ve 1 cm'de 30 adet iplik sıklığı gerektiren 10.000 metre bir kumaş üreteceksek; 160*30= 4800 tel çözgü ipliğine ihtiyaç duyulur.Teknik sebeplerden dolayı 4800 tel tek makaraya(levende) sarılamayacağı için 4800 / 10 = 480 tel/levend hesabıyla 10 adet 10.000'er metrelik levend hazırlanması gerekir. Yani; çözgü çekme işleminin 10 kez tekrarlanması gerekir. Bu 10 levend bir sonraki adım olan Haşıllama aşamasında birleşecektir.

c. Haşıllama:

Haşıllama işlemi, çözgüdeki pamuk ipliklerine dokuma işlemi sırasında görebileceği gerilimler ve kopmalara karşı mukavemet kazandırmak amacıyla yapılan ısıl ve kimyasal bir işlemdir. Çözgü levendleri haşıl makinesinin giriş bölümünde yer alan özel alanlarına vinç yardımıyla yerleştirilir. Levendlerden çözülen iplikler toplanarak düzgünce işçi tarafından bir araya getirilerek haşıllama teknesinin

içinden geçirilir, bu teknede önceden hazırlanmış nişasta esaslı ve yüksek sıcaklıktaki sıvıya emdirilir. İplikler daha sonra yüksek sıcaklıktaki çelik merdanelere(balaban) temasla kurutulur. Haşıllanmış ve kurutulmuş iplikleri düzgünce ayıran bölgeden geçtikten sonra tekrar birleşerek dokuma levendlerine sarılır. Yukarıda verilen örnekten devam edecek olursak; 10.000 metrelik çözgü 10 adet 1.000'er metrelik dokuma levendlerine aktarılır.Artık elimizde haşıllanmış herbirinin üzerinde 4800 adet çözgü iplikli 1000'er metrelik dokuma makinelerine beslenecek 10 adet dokuma levendi bulunmaktadır. Haşıl dairesi işlemleri ortalama olarak 20 dokuma tezgahına sahip işletme ölçeğine kadar, işletmelerin fason olarak dışardan satın alabildikleri süreçlerdendir. İşletmeler bu hizmeti fason olarak dışarıya yaptırabilir. İşletme ölçeği yukarıda belirtilen sayının üzerine çıktığında genellikle haşıl dairesi yatırımı yapılmaktadır. İnceleme konusu işletmede haşıl dairesi bulunmayıp, haşıl dairesi işlemleri fatura karşılığı fason olarak yaptırılmaktadır.

d. Taharlama:

Bu işlem, üretilecek kumaşın dokuma konstruksiyon tipine göre haşıllanmış çözgü tellerinin teker teker (belirli bir rapor dahilinde) küçük metal gözlerden geçirilme işlemidir. Dikkat ve sabır isteyen bir iştir. Bu işlem genellikle karşılıklı 2 işçinin elle yaptığı bir işlemdir. Otomatik tahar makineleri da bulunmaktadır ancak pahalı oldukları için ancak yüksek üretim yapan İşletmeler tercih edebilir. Orta ve küçük ölçek işletmelerde elle yapılır. Taharlanmış çözgü levendi dokuma tezgahına bağlanmaya hazırdır. İşletmenin dışarıdan satın alabildiği işlem süreçlerindendir. İşletme kendi bünyesinde yapacaksa genellikle bu kısımda kadın işçi çalışır.

e. Dokuma:

Dokuma tezgahına çözgü iplikleri teker teker elle veya düğüm makinesi ile bağlanır. Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra dokuma işlemi

başlar. Tezgah üzerindeki düzenekler sayesinde çözgü ipliklerinin bir kısmı aşağıda, bir kısmı yukarda kalacak şekilde açılır. Bu açı arasından atkı ipliği muhtelif yöntemlerle enine karşıdan karşıya aktarılır. Ağızlık kapanır, atkı ipliğini bir düzenek sıkıştırır ve tekrar ağızlık açılır. Bu işlem sürekli tekrar ederek doku oluşur. Dokuma işleminde üretim hızını belirleyen en önemli faktör atkı ipliğinin karşı tarafa transfer yöntemi ve hızıdır.

f. Kalite Kontrol:

Dokunmuş kumaşlar toplar halinde kesilerek ham kalite kontrol edilmek üzere kontrol makinelerine sevk edilir. Burada kontrol işçisinin önünden ışıklı bir düzenek üzerinde akan kumaş metre metre gözle incelenir. Tamir imkanı varsa hatalar çeşitli aparatlarla işçi tarafından giderilir ve oluşan hatalar işaretlenerek tespit edilir. Hata cinsi, bulunduğu metre kayıt altına alınıp ilgili kumaşın kalite standartlarına uygunluğu tespit edilir ve 1. kalite,1A,2A,3A kalite olarak sınıflanıp etiketlenir.

g. Ambalaj Ve Sevk:

İşletme şartlarına bağlı olarak elle veya ambalaj makinesi vasıtasıyla ham kumaş topları ambalajlanıp, ayrılarak depolanır, yarı mamulden mamul hale getirecek olan boyama,baskı,apre benzeri işlemler yapılmak üzere sevke hazır hale gelir.

Dokuma üretimi tüm safhalarıyla bir bütündür. Üretim safhaları birbirinin devamı ve tamamlayıcısı olarak görülmelidir. Bir safha gerçekleşmeden diğer aşamaya geçmek mümkün değildir.

3. Orta Ölçeğin Altında Üretim Yapan Bir Pamuklu Dokuma İşletmesinde Vardiya Başına İşçilik İhtiyacı ve Çalışanlar:

Bu bölümde yer alan tablo, Tekstil Mühendisleri Odası ile ortak yürütülen bir çalışma kapsamında, sınırları ve çalışma alanları belirlenen kriterler esas alınarak sözkonusu meslek örgütü tarafından

hazırlanan rapordan alınmıştır. Tekstil Mühendisleri Odasınca hazırlanan sözkonusu çalışmada, bir dokuma işletmesinde dokuma tezgahı sayısına bakarak gerekli olan en az işçi sayısı belirlenmiştir. Sınırı çizilen esaslar dahilinde belirlenen işçi sayıları, dokuma tezgahlarının bir vardiyada 8 saat çalıştığı varsayımına bağlı olarak minimum işçi sayılarını göstermektedir.

Bu tabloda, muhasebe, planlamacı vb. görevler için de işgücü ihtiyacı gerektiği belirtilmesine karşın, bu görevlerde işin yürütümü için yeterli işçilik bildirilip bildirilmediği yönünde bir tespit yapabilmek oldukça zordur. Bu nedenle, aşağıda anlatılacak olan yöntemlerde idari kadro değerlendirme dışı tutulmuştur. Bunun doğal sonucu olarak, idari kadro için Kuruma bildirilen işçilikler, hesaplanan işçiliklerden indirim konusu yapılmayacaktır.

Tablo 1a,1b ve 1c'de yer alan işçi sayıları; bu işgücü ihtiyacının da altında bir sayı ile işin yürütülemeyeceği-üretimin sürdürülemeyeceği sınırı göstermektedir. Bu keyfiyetin inceleme raporlarında özellikle vurgulanması gerekmektedir.

Tablo-1a, 1b ve 1c; 3 vardiya (24 Saat) çalışan bir işletmede, kullanılan dokuma tezgahlarının sayısına bağlı olarak, tek vardiyada, kullanılan dokuma tezgahı sayısı ile ilişkilendirilebilecek en az işgücü sayısı ile ilgili bilgileri içermektedir.

Buna göre:

Tablo-1a, dokuma tezgahı sayısı 5-40 arasında olan işletmelerin en az işgücü ihtiyacını,

Tablo-1b, dokuma tezgahı sayısı 45-60 arasında olan işletmelerin en az işgücü ihtiyacını,

Tablo-1c, dokuma tezgahı sayısı 65-100 arasında olan işletmelerin en az işgücü ihtiyacını göstermektedir.

Tablo-1(a)

	Dokuma Tezgahı Sayısı (adet)			
Çalışan Sayıları	5-10	15-20	25-30	35-40
Ham İplik Deposu Çalışanları	0	1	2	3
Çözgücü	0	0	2	2
Haşılcı	0	0	2	2
Taharcı	0	1	2	4
Meydancı	0	1	1	2
Dokumacı	1	3	4	6
Ustabaşı	1	1	1	1
Vardiya Amiri	0	0	1	1
Kalite Kontrolcü	1	2	3	4
Teknik Yardım (Elektrikçi, Kazancı, Mekanik)	0	1	2	2
Ambalaj ve Sevk	0	1	1	2
İdari Kadro (Planlama,Muhasebe, Yönetici)	-	-	-	-
Toplam:	3	11	21	29

Çalışanların Vardiya Sayıları:

40 Dokuma Tezgahına Kadar, 3 Vardiya Halinde (24 Saat) Çalışan Bir İşletme İçin Tablo 1a'da Kayıtlı Çalışanların Vardiya Sayıları:

Çalışanlar	Vardiya Sayıları
Ham İplik Deposu, Çalışanları	1
Çözgücü	3
Haşılcı	1
Taharcı	1
Meydancı	3
Dokumacı	3
Ustabaşı	3
Vardiya Amiri	3
Kalite Kontrolcü	2
Teknik Yardım (Elektrikçi, Kazancı, Mekanik)	3
Ambalaj ve Sevk Birimi	1
İdari Kadro (Planlama,Muhasebe, Yönetici)	-

Tablo-1(b)

	Dokuma Tezgahı Sayısı (adet)	
Çalışan Sayıları	45-50	55-60
Ham İplik Deposu Çalışanları	2	2
Çözgücü	2	2
Haşılcı	2	2
Taharcı	4	4
Meydancı	2	3
Dokumacı	8	10
Ustabaşı	2	2
Vardiya Amiri	1	1
Kalite Kontrolcü	5	6
Teknik Yardım (Elektrikçi, Kazancı, Mekanik)	2	2
Ambalaj ve Sevk	2	3
İdari Kadro (Planlama,Muhasebe, Yönetici)	-	-
Toplam:	32	37

Çalışanların Vardiya Sayıları:

45-60 Dokuma Tezgahına Sahip , 3 Vardiya Halinde (24 Saat) Çalışan Bir İşletme İçin Tablo 1b'de Kayıtlı Çalışanların Vardiya Sayıları:

Çalışanlar	Vardiya Sayıları
Ham İplik Deposu Çalışanları	2
Çözgücü	3
Haşılcı	2
Taharcı	2
Meydancı	3
Dokumacı	3
Ustabaşı	3
Vardiya Amiri	3
Kalite Kontrolcü	3
Teknik Yardım (Elektrikçi, Kazancı, Mekanik)	3
Ambalaj ve Sevk Birimi	1
İdari Kadro (Planlama,Muhasebe, Yönetici)	-

Tablo-1(c)

	Dokuma Tezgahı Sayısı (adet)		
Çalışan Sayıları	65-75	80-90	95-100
Ham İplik Deposu Çalışanları	2	2	2
Çözgücü	2	3	3
Haşılcı	2	3	3
Taharcı	4	5	5
Meydancı	3	3	3
Dokumacı	12	14	16
Ustabaşı	2	2	2
Vardiya Amiri	1	1	1
Kalite Kontrolcü	7	7	8
Teknik Yardım (Elektrikçi, Kazancı, Mekanik)	3	3	3
Ambalaj ve Sevk	3	3	4
İdari Kadro (Planlama,Muhasebe, Yönetici)	-	-	-
Toplam:	41	46	50

Çalışanların Vardiya Sayıları:

65-100 Dokuma Tezgahına Sahip , 3 Vardiya Halinde (24 Saat) Çalışan Bir İşletme İçin Tablo 1c'de Kayıtlı Çalışanların Vardiya Sayıları:

Çalışanlar	Vardiya Sayıları
Ham İplik Deposu Çalışanları	2
Çözgücü	3
Haşılcı	3
Taharcı	2
Meydancı	3
Dokumacı	3
Ustabaşı	3
Vardiya Amiri	3
Kalite Kontrolcü	3
Teknik Yardım (Elektrikçi, Kazancı, Mekanik)	3
Ambalaj ve Sevk Birimi	1
İdari Kadro (Planlama,Muhasebe, Yönetici)	-

İdari kısım hariç, tabloda verilen tüm işçiler aynı zamanda eş güdüm içerisinde aynı sürelerde çalışmalıdır. Yani; o vardiyanın gerektirdiği sayıda çalışması gereken meydancı ile dokumacının, kalite kontrolcü ile varsa haşılcının çalışma süreleri aynıdır. Daha önce belirtildiği gibi, dokuma üretimi, bütünlüklü bir yapıdadır, birbirinden ayrılmaz parçalar halindedir.Tüm birimler bir makinenin dişlileri gibi düşünülmelidir.

3.1. Bir Pamuklu Dokuma İşletmesinde Kimler Çalışır?

Dar anlamda pamuklu dokuma imalatının;

İplik>>>Tedarik>>>Haşıl>>>>Çözgü>>>>Dokuma>>> Kalite Kontrol>>>Mamul Kumaş -Yarımamül

sürecini takip ettiğini söylemiştik. Bu sürecin merkezi dokuma dairesidir. Dokuma öncesi ve sonrası işçilik ihtiyacını dokuma dairesinin çalışma şekli belirler.

Genel olarak işletme ölçeğini ve işletmede çalışacak işçi sayısını dokuma dairesinde kullanılan dokuma tezgahı sayısı belirler demek yanlış olmaz. Dokuma dairesinin bahsedilen belirleyici gücü, işletmedeki diğer bölümlerle bağlantılı ayrılmaz bir bütün oluşturmasını sağlamaktadır. Dokuma dairesi ve işletmedeki diğer bölümler arasındaki ilişki bir çarkın dişlileri gibidir. İstisnai durumlar hariç olmak üzere, bir dokuma işletmesinde çalışma düzeni, dokuma dairesinin 24 saat (3 vardiya halinde) çalışması esasına dayandırılmıştır. Diğer işletme bölümlerini ve kısımlarının çalışma süresini, dokuma dairesi ile bağlantıları oranında, dokuma dairesinin çalışma süresi belirler.

Bir pamuklu dokuma işletmesinde çalışan personelin görev adları ve görev tanımları aşağıda açıklanmıştır.

3.1.1. Dokuma Öncesi Çalışanları:

a.Ham İplik Deposu Çalışanları: İplik çuvallarının, kamyonlardan indirilmesi,depoya yerleşimi,ambalajlarının açılması,tasnifi ve ilgili yere sevki kaba işçiliği gerektirir. Küçük işletmelerde (5-10 makineye kadar olan işletmeler) bu işler var olan diğer çalışanlar (ambalaj ve sevk bölümü elemanları) tarafından yapılabilir. Kapasite (dokuma tezgahı sayısı arttıkça) büyüdükçe vardiya başına işçi ihtiyacı artar.

Yukarıdaki tablolarda bu bölüm için verilen işçi sayıları bir vardiya için 8 saatlik çalışma esas alınarak belirlenmiştir. Örneğin 25-30 dokuma tezgahı bulunan bir işletmede bu bölüm için 2 işçinin 8'er saat çalışması yeterlidir. 25-30 dokuma tezgahına sahip, 24 saat (3 vardiya) halinde çalışan bir işletmede diğer iki vardiyada, bahsedilen 2 işçinin çalışmasına ihtiyaç duyulmayabilir.

b.Çözgücü: Çözgü makinesinde çözgü işlemini yapan personeldir. Bir işletmede çalışacak çözgücü sayısını, işletmedeki vardiya sayısı ve çözgü makinesi-kullanılan dokuma tezgahı sayısı belirler.

Yukarıdaki tablolarda çözgü dairesi bölümü için verilen işçi sayıları 3 vardiya için 8'er saatlik çalışma esas alınarak belirlenmiştir. Örneğin 65-75 dokuma tezgahı bulunan bir işletmede, bahsedilen işlem dışarıdan fatura karşılığı fason olarak satın alınmıyorsa, bu bölüm için her vardiyada 2 çözgücünün 8'er saat çalışması yeterlidir.

c.Haşılcı: Haşıl makinesinde haşıllama işlemini yapan kişidir. Bir işletmede çalışacak haşılcı sayısını, işletmedeki vardiya sayısı ve dokuma tezgahı sayısı belirler.

Yukarıdaki tablolarda bu bölüm için verilen işçi sayıları bir vardiya için 8 saatlik çalışma esas alınarak belirlenmiştir. Örneğin 55-60 dokuma tezgahı bulunan bir işletmede bahsedilen işlem dışarıdan fatura karşılığı fason olarak satın alınmıyorsa bu bölüm için 2 vardiyada 2' şer haşılcının 8'er saat çalışması yeterlidir. 55-60 dokuma tezgahına sahip, 24 saat (3 vardiya halinde) çalışan bir işletmede son vardiyada, bahsedilen 2 haşılcının çalışmasına ihtiyaç duyulmayabilir.

d.Taharcı : Yukarıda tanımı verilen taharlama işini yapan kişidir. İşletme bu hizmeti dışarıdan fason olarak satın almıyorsa, bünyesinde yapacaksa, işletmede çalışacak taharcı sayısını da kullanılan dokuma tezgahı sayısı belirler.

Yukarıdaki tablolarda bu bölüm için verilen işçi sayıları bir vardiya için 8 saatlik çalışma esas alınarak belirlenmiştir. Örneğin 80-90 dokuma tezgahı

bulunan bir işletmede bu bölüm için iki 2 vardiyada 5'er taharcının 8'er saat çalışması yeterlidir. 80-90 dokuma tezgahına sahip 24 saat (3 vardiya) halinde çalışan bir işletmede son vardiyada bahsedilen 5 taharcının çalışmasına ihtiyaç duyulmayabilir.

3.1.2. Dokuma Dairesi Çalışanları:

Üç vardiya halinde çalışan bir işletmede, dokuma dairesi çalışanlarının tamamı 3 vardiya halinde çalışır.

a.Ulakçı: Dokuma leventlerinin, düğüm makinesi ile tezgaha bağlanması işini yapan kişidir. İşletmede düğüm makinesi yoksa dışarıdan fatura karşılığı satın alınabilen bir işlemdir. Düğüm makinesi varsa ustabaşılardan birisi veya usta dokumacı tarafından yapılabilen bir işlemdir. Vardiya başına 1-2 saat zaman alan bir işlemdir. İşletmelerde ayrıca işçi istihdamını gerektiren önemi bulunmamaktadır.

b.Meydancı : Genel salon ve makinelerin temizliğinden sorumludur. Tezgahlara ihtiyaç doğrultusunda atkı ipliği taşır. İşletmede kullanılan dokuma tezgahı sayısı ve işletmedeki vardiya sayısı çalıştırılacak meydancı sayısını da belirler.

Yukarıdaki tablolarda bu bölüm için verilen işçi sayıları 1 vardiya için 8'er saatlik çalışma esas alınarak belirlenmiştir. Örneğin 25-30 dokuma tezgahı bulunan bir işletmede bu bölüm için her vardiyada 1 meydancının 8'er saat çalışması yeterlidir.

c.Dokumacı : Kendisine ayrılmış tezgahlardaki dokuma işleminin tamamından sorumludur. Kullanılan teknoloji, makine yaşı, klima şartları, iplik kopma miktarına bağlı olarak 1 dokumacı min.3 makina ile max. 8 makina arasında bakabilir. Genel prensip olarak dokuma tezgahı yaşı gençleştikçe makine başına düşen insan sayısı düşer. İşletmede çalıştırılacak dokumacı sayısını, işletmedeki vardiya sayısı ve işletmede kullanılan dokuma tezgahı sayısı belirler.

Yukarıdaki tabloda bu bölüm için verilen işçi sayıları 1 vardiya için 8'er saatlik çalışma esas alınarak belirlenmiştir. Örneğin 25-30 dokuma tezgahı bulunan bir işletmede bu bölüm için her vardiyada 4 dokumacının 8'er saat çalışması yeterlidir.

d.Ustabaşı : İşinde ustalaşmış dokumacıdır. Dokumacıların genel takibinden sorumludur. Makine genel ayarları, arıza giderilmesi, işçinin çözemediği problemlere müdahale esas işidir. İşletmede çalıştırılacak ustabaşı sayısını, işletmedeki vardiya sayısı ve işletmede kullanılan dokuma tezgahı sayısı belirler.

Yukarıdaki tablolarda bu bölüm için verilen işçi sayıları 1 vardiya için 8'er saatlik çalışma esas alınarak belirlenmiştir. Örneğin 25-30 dokuma tezgahı bulunan bir işletmede bu bölüm için her vardiyada 1 ustabaşının 8'er saat çalışması yeterlidir.

e.Vardiya Amiri : Genellikle kıdemli ustabaşı vardiya amiridir. Genel salon sorumlusudur.Bazı işletmelerde vardiya amiri mühendis olabilir. İşletmede çalıştırılacak vardiya amiri sayısını, işletmedeki vardiya sayısı ve işletmede kullanılan dokuma tezgahı sayısı belirler.

Yukarıdaki tablolarda bu bölüm için verilen işçi sayıları 1 vardiya için 8'er saatlik çalışma esas alınarak belirlenmiştir. Örneğin 25-30 dokuma tezgahı bulunan bir işletmede bu bölüm için her vardiyada 1 vardiya amirinin 8'er saat çalışması yeterlidir.

3.1.3. Dokuma Sonrası Çalışanları:

a.Kalite Kontrolcü : Dokuma tezgahından çıkan kumaşın kalite kontrol makinesinde kontrolünü yapan kişidir. Her kalite kontrol makinesine 1 işçi gerekir.Yavaş ve dikkat isteyen bir iştir. Metre metre kumaşın gözle muayenesi ve işaretlenmesi gerekir. İşletmede çalıştırılacak kalite kontrolcü sayısını, işletmedeki kalite kontrol makinesi sayısı ve üretim miktarı belirler.

Yukarıdaki tablolarda bu bölüm için verilen işçi sayıları 1 vardiya için 8'er saatlik çalışma esas alınarak belirlenmiştir. Örneğin 25-30 dokuma tezgahı bulunan bir işletmede bu bölüm için 2 vardiyada 3'er kalite kontrolcünün 8'er saat çalışması yeterlidir. 25-30 dokuma tezgahına sahip 24 saat (3 vardiya) halinde çalışan bir işletmede son vardiyada bahsedilen 3 kalite kontrolcünün çalışmasına ihtiyaç duyulmayabilir.

b.Ambalaj ve Sevk : Kontrolü yapılmış veya yapılmamış kumaşların ambalajlanması, sınıflanıp stoklanması ve kamyona yüklenmesi işidir. Kaba işçilik gerektirir. Depocu, şoför gibi işçilikler bu bölüme aittir. Bazı işletmelerde ham iplik deposu ile mamul kumaş deposu işçilikleri aynı işçiler tarafından yapılabilir.

Yukarıdaki tablolarda bu bölüm için verilen işçi sayıları bir vardiya için 8 saatlik çalışma esas alınarak belirlenmiştir. Örneğin 80-90 dokuma tezgahı bulunan bir işletmede bu bölüm için 1 vardiyada 3 tane ambalaj ve sevk görevlisinin 8'er saat çalışması yeterlidir. 80-90 dokuma tezgahına sahip 24 saat (3 vardiya) halinde çalışan bir işletmede diğer iki vardiyada bahsedilen 3 ambalaj ve sevk görevlisinin çalışmasına ihtiyaç duyulmayabilir.

c.Teknik Yardım : Çözgü ve haşıl dairesi varsa buhar kazan dairesi olmak durumundadır. Bu durumda ehliyetli bir buhar kazancısı olmak durumundadır. İşletme büyüdükçe elektrikçi ve mekanik işleri yapan elemanlar istihdam edilir. Bu işleri küçük işletmelerde ustabaşları yapar. Bazı işletmeler bu hizmeti fatura karşılığında dışarıdan satın alır.

Yukarıdaki tablolarda bu bölüm için verilen işçi sayıları 1 vardiya için 8'er saatlik çalışma esas alınarak belirlenmiştir. Örneğin 25-30 dokuma tezgahı bulunan bir işletmede, bahsedilen işlem dışarıdan fatura karşılığı satın alınmıyorsa bu bölüm için her vardiyada 2 işçinin 8'er saat çalışması yeterlidir.

d. Planlamacı: İdari kadro içinde tasnif edilen bir görevdir. Verilen siparişlere göre üretilecek kumaşın cins ve özelliklerini, kullanılacak iplik çeşidini ve vb. diğer üretim planlamasını yapan kişidir. Küçük ölçekli işletmelerde işletme sahibi tarafından yerine getirilir.

İdari Kadro ; Bu rehberde, Ön muhasebe, Temizlik, Güvenlik, Mutfak, vb diğer görevlerle ilgili olarak bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu bakımdan, benzer görevler, asgarî işçilik hesaplamalarında, hesaplama dışı bırakılmıştır.

IV. BÖLÜM

İNCELEME AŞAMALARI

1.Ünite İşyeri Dosyalarının İncelenmesi

İşyeriyle ilgili incelemeye başlamadan önce, işyerinin işlem gördüğü ünitede bulunan işyeri dosyasının incelenmesi ve Kurumsal bilgi portalından yapılacak sorgulama sonucuna göre;

İşyerinin hangi tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı,

İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler,

İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

2.İşyerinde Durum Tespit Yapılması

İşin yürütüm şartlarının tespit edilmesi için, gerek duyulması halinde işyerinde yerel denetim yapılmalı ve ilgililerin ifadeleri alınmalıdır. Yerel denetim; çalışanlar, kullanılan makine teçhizat, makinelerin üretim yerinde görülmesi, üretim sürecinin gözlenmesi, vardiya sayısının tespit edilmesi amacına dönük olmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara bağlı kalınmak suretiyle yapılacaktır.

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

3. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

3.1. Pamuklu Dokuma İmalatı Yapılan İşyerlerinde İstenilecek Defter, Kayıt ve Belgeler

Pamuklu Dokuma İmalatı yapılan işyeri ile ilgili asgarî işçilik incelemelerinde, inceleme dönemini kapsayan ve işverenin defter tutma yükümlülüğüne göre, aşağıdaki kayıt ve belgeler istenilecektir:

- V.U.K. md. 182 ve T.T.K. md. 66'ya göre tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, V.U.K. md. 193'e göre

tutulması zorunlu olan işletme hesabı defteri, V.U.K. md. 197'ye göre tutulması zorunlu olan imalat defteri, V.U.K. md.199'a göre tutulması gereken kombine imalat defteri, V.U.K. md.200'e göre bitim işleri defteri

- V.U.K. md. 229'da tanımlanan ve md.232'de kullanma mecburiyeti getirilen fatura (gelir-gider), md. 233'te belirtilen perakende satış vesikaları, md. 234'te tanımlanan gider pusulası, md. 242'de belirtilen diğer vesikalar,

- V.U.K. md. 238 ve S.S.İ.Y. md. 105'e göre düzenlenmek zorunda olunan ücret ödeme bordrosu, 4857 sayılı İş Yasası 37. md. uyarınca düzenlemek zorunda olunan ücret hesap pusulası,

- İşyeri bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgeleri ile eki eksik gün bildirim formları, prim ödeme makbuzları, sigortalı işe giriş bildirgeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgeleri, puantaj kayıtları, stok takip kartları

- 193 sayılı G.V.K. md. 84'te tanımlanan muhtasar beyannameler.

3.2 İnceleme Süreci

3.2.1. Kayıt ve Belgelerin İstenmesi

5510 sayılı Yasa'nın 59. maddesinin ikinci fıkrasında "… İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler…",

86. maddesinin ikinci fıkrasında "İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve

iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır",

102. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde "86'ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüğü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak yerine getirmeyenlere … idari para cezası uygulanır" hükümleri bulunmaktadır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla ya da incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/ işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" istenecektir.

3.2.2. Defterlerin İncelenmesi

İşverenin defter tutma yükümlülüğüne göre yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar defteri, işletme hesabı defteri, imalat defteri v.b. defterler incelenmelidir. İncelemede;

- Defterin türü, ilgili olduğu yıl, tasdik makamı ile tarihi ve nosu, kaç sayfa olarak tasdik edildiği, tek veya çift sayfa olarak tasdik edilip edilmediği, kayıtların tek veya çift sayfalara kaydedilip kaydedilmediği, tasdik nosunun her sayfada bulunup bulunmadığı, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

- Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

- Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

- İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret

ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken V.U.K.'da belirtilen kayıt nizamına uyulup uyulmadığı,

- Yasal defterlerle ilgili 5510 sayılı Yasa'nın 102-e-4 maddesinde belirtilen usule uyulup uyulmadığı,

kayıt inceleme tutanağına kaydedilecektir.

3.2.3. Ücret Ödeme Belgelerinin İncelenmesi

İşverenlerin yanında çalıştırdığı sigortalılara ödedikleri ücretlerin belgelendirilmesi amacıyla düzenlenen ücret ödeme bordrolarının incelenmesi sırasında;

- Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Yasa'nın 102-e-5 maddesinde belirtilen usule uygun düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

- Ücret ödeme belgelerindeki tutarlarla muhtasar beyannamelerdeki matrahların ve defter kayıtlarına intikal ettirilen tutarların karşılaştırılması, farklılıkların nedenleri,

- İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- İşyeri kayıt ve belgelerinden işyerinde çalıştıkları anlaşılan, ancak 5510 sayılı Yasa hükümlerine göre (4-a) kapsamında sigortalılık niteliği bulunmayan kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

- Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

- İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde;

  ✓ Sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

  ✓ Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak S.S.İ.Y. 'nin 109. maddesinin onikinci fıkrasında kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği,

- Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

- İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun öngördüğü sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

- Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

- Prim belgelerinin Kurumumuza yasal süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

- İşyeri bildirgesinde kayıtlı işverenin şirket olması halinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler oldukları,

- İşyeri bildirgesinde kayıtlı sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarih, yapılan işin konusu, sigortalı sayısı, işveren vekili, işyeri bildirgesinin Kurum kayıtlarına giriş tarihi veya bildirgenin postaya veriliş tarihi,

- İşletmede o ay fiilen çalışılan gün sayısı (işletmenin fiilen açık kaldığı gün sayısı)

hususları tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına kaydedilecektir.

3.2.4. Gelir , Gider ve Diğer Belgelerin İncelenmesi

• Stok takip kartlarından aylık üretim miktarlarının tespit edilebilmesi halinde kayıt inceleme tutanağına kaydedilecektir.

• Stok takip kartlarından üretim miktarlarının tespit edilememesi halinde gelir faturaları incelenerek aylık ürün satış miktarları metre cinsinden tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına kaydedilecektir.

• Dışarıdan sağlanan ve işletme ihtiyaçları için kullanılan aylık elektrik tüketim miktarları kw cinsinden kayıt inceleme tutanağına kaydedilecektir. Ayık elektrik tüketim faturalarından gündüz, puant ve gece elektrik tüketimlerinin ayrı ayrı yer alması halinde bu tüketim miktarları ayrıntılı olarak kayıt inceleme tutanağına kaydedilecektir.

• Diğer taraftan, bugüne kadar Başkanlığımızca yapılan incelemelerde Kurumdan 506 ve 1479 sayılı yasalar kapsamında yaşlılık aylığı veya 5434 sayılı yasa kapsamında emeklilik aylığı almakta olduğu halde şirket ortaklığı devam eden sigortalıların SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) bakımından tescillerinin yapılmadığı, bu konudaki yasal düzenlemenin yapıldığı tarihten bu yana bu sigortalılar adına önemli miktarda SGDP prim borcunun biriktiği gözlenmektedir. Bu bakımdan yasal kayıt ve belgelerin incelenmesi sırasında, şirket ortaklarının sosyal güvenlik durumları mutlaka sorgulanmalı ve Kurumdan yaşlılık ve emeklilik aylığı almakta iken şirket ortaklığı devam eden sigortalılardan SGDP tescili yapılmayanların (1479 sayılı Kanunun ek 20. maddesinin 3.fıkrası ve 5510 sayılı Kanunun geçici 14. maddesi hükümlerine göre işlem yapılmasını temin bakımından) tescilllerinin yapılması sağlanmalıdır. Yapılan incelemelerde özellikle 506 sayılı yasa kapsamında yaşlılık aylığı almakta iken şirket ortaklığı devam edenlerin SGDP tescillerinin yapılmadığı görülmektedir.

İşletme kayıt ve belgeleri sosyal sigorta işlemleri kapsamında daha önce Başkanlığımız tarafından verilen talimatlar doğrultusunda incelenmeli, inceleme sırasında kaydi olarak yapılması muhtemel

tespitler dikkate alınarak, işletme kayıtları sevk irsaliyeleri dahil incelenmelidir. Bu kapsamda işletme yasal kayıt ve belgelerinden kayden tespit edilen ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan işçilik tutarları, mükerrer prim tahakkukuna meydan vermemek bakımından asgarî işçilik incelemesi sonucunda hesaplanan işçilik tutarlarından indirim konusu yapılmalıdır.

3.2.5. İnceleme Sırasında Tespit Edilmesi Gereken Diğer Hususlar

a. Dokuma Tezgahı Sayısı: İşletmenin dokuma tezgahı sayısı, marka, modellerine göre tutanağa kaydedilmelidir. İşletmenin yasal defterinden -253 numaralı hesabın incelenmesinden- veya Sanayi veya Ticaret Odalarından temin edilecek Kapasite Raporlarının incelenmesi sonucu tespit edilebilecek bir veridir.

b. Haşıl ve Çözgü Makinesi Sayısı: İşletmede haşıl ve çözgü ünitesinin varlığının tespiti açısından, haşıl ve çözgü makinesinin varlığı tutanağa kaydedilmelidir. İşletmenin yasal defterinden -253 numaralı hesabın incelenmesinden- veya Sanayi veya Ticaret Odalarından temin edilecek Kapasite Raporlarının incelenmesi sonucu tespit edilebilecek bir veridir.

c. Dokuma Tezgahlarının Ortalama Devir Sayısı-(Atkı Atma Hızı): İşletme aktiflerindeki bir dokuma tezgahının bir dakikadaki atkı hızı ''adet/dk'' cinsinden tespit edilmeli ve tutanağa kaydedilmelidir.İşletme yetkililerinin ifadesinden veya Sanayi veya Ticaret Odalarından temin edilecek Kapasite Raporlarının incelenmesinden tespit edilebilecek bir değerdir.

d. Ortalama Atkı Sıklığı: İşletmenin üretimine konu olan kumaş-hambez vb. diğer ürünlerin bir santimetresindeki atkı sayısı tespit edilmeli ve tutanağa kaydedilmelidir. İşletme yetkililerinin ifadesinden veya Sanayi veya Ticaret Odalarından temin edilecek Kapasite Raporlarının incelenmesinden tespit edilebilecek bir değerdir.

e. Randıman: Dokuma makinelerinin randıman oranı tespit edilerek tutanağa kaydedilmelidir. İşletme yetkililerinin ifadesinden veya Sanayi veya Ticaret Odalarından temin edilecek Kapasite Raporlarının incelenmesinden tespit edilebilecek bir değerdir.

f. Saatlik Elektrik Tüketimi: İşletme aktiflerindeki bir dokuma tezgahının 1 saatlik elektrik tüketimi tespit edilerek tutanağa kaydedilmelidir. İşletme yetkililerinin ifadesinden veya Sanayi veya Ticaret Odalarından temin edilecek Kapasite Raporlarının incelenmesinden tespit edilebilecek bir değerdir.

g. İşletme Çalışanlarının Görev Dağılımları: İşyerinden Kuruma bildirilen sigortalıların görev tanımları (dokumacı, taharcı, meydancı vs…) ve bu görev tanımları itibariyle Kuruma bildirilen kazançlar ve gün sayıları ayrıma tabi tutularak tutanağa kaydedilmelidir. Görev tanımları, işletme yetkilerinden elde dilecek bilgilere göre belirlenmelidir.

h. Dışarıdan Sağlanan Hizmetler-Fason Alımlar: Bazı dokuma işletmeleri işçi çalıştırılmasını zorunlu kılan, haşıl, çözgü, taharlama, teknik hizmetler ve buhar temini gibi süreçleri dışarıdan fason olarak satın almaktadırlar. İnceleme sırasında, belirtilen süreçlerin dışarıya fatura karşılığı yaptırıldığının tespiti halinde bu süreçler için asgarî işçilik hesaplaması yapılmayacağından, bu tespitler tutanağa kaydedilmelidir.

Bu aşamada son olarak şunu belirtmekte fayda var: Bu rehberin 5. bölümünde anlatılan yöntemlerden hangisinin kullanılmasına karar verildiyse, yasal kayıt ve belgelerin incelenmesi sırasında, tercih edilen yönteme uygun verilerin tespit edilmesine çalışılmalıdır. İşyeri yasal kayıt ve belgeleri incelemeye sunulduktan sonra yapılacak bir ön inceleme ile hangi yöntemin kullanılacağına karar verilmeli ve inceleme o yöntemin verilerini tespit etme amacına yönelmelidir.

4. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve/veya Özel Kuruluşlardan Bilgi İstenmesi

Bu kapsamda istenecek bilgi ve belgeler, inceleme sırasında yasal kayıt ve belgelerden ve/veya işletme yetkililerinden elde edilebilecek bilgilerdir. İnceleme sürecinin uzamasına meydan vermemek bakımından, bu bilgilerin öncelikle işletme yasal kayıt ve belgeleri veya işletme yetkililerinden elde edilmesi gerekmektedir. İstenen bilgiler bu şekilde elde edilmiyorsa;

Sanayi ve/veya Ticaret Odalarından kapasite raporlarının temini,

Tekstil İşverenleri Sendikası ve /veya dokuma işkolunda örgütlü sendikalardan, dokuma makinelerinin bir saatte tükettikleri elektrik enerjisinin kw cinsinden değeri ile ilgili bilgilerin temini,

İşletmenin kurulu olduğu bölgenin elektrik dağıtımından sorumlu firmadan, işletmenin elektrik tüketimleri ile ilgili bilgilerin temini,

Yasal kayıt ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen işletmelerin mamul maliyeti ya da satılan mamul maliyetini tespit etmek için ilgili vergi dairesi başkanlığından Bilanço ve Gelir Tablolarının temini yoluna gidilmelidir. Bu konuda, rehber ekinde bulunan örnek yazışmalar kullanılabilir.

V. BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK HESAPLAMALARI

Gerek 506 sayılı Kanunun 130. maddesindeki düzenlemede, gerekse 5510 sayılı Kanunun 85. maddesindeki düzenlemede, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarının tespit edilmesine ilişkin usuller sıralanırken herhangi bir yöntem sınırlamasına gidilmediği görülmektedir. Yasa maddesinde, 1-) yapılan işin niteliği, 2-) bünyesinde kullanılan teknoloji, 3-) iş yerinin büyüklüğü, 4-) benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, 5-) ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşünün alınması, örnek olarak sayılan yöntemlerdendir. Aynı cümlede, örnek yöntemler sayıldıktan sonra ''gibi unsurlar'' ifadesi kullanılarak, tespit yönteminde herhangi bir sınırlamaya gidilmediği vurgulanmaktadır.

Aşağıda açıklanan yöntemler, hesaplamalarda tercih edilmesi gereken öncelik sırası dikkate alınarak yapılmıştır.

1. İşletme Yetkilileri ve/veya Çalışanlarının İfadelerinden Elde Edilecek Bilgilerin Esas Alınarak Hesaplama Yapılması

1.1. Hesaplama Verileri

Bu rehberin **1a, 1b ve 1c** tablosunda kayıtlı olan bilgiler; işletmede kullanılan dokuma tezgahlarının sayısına bağlı olarak, bir dokuma işletmesinde tek vardiyada, kullanılan dokuma tezgahı sayısı ile ilişkilendirilebilecek en az işgücü sayısını göstermektedir.

Bu yöntemin uygulanabilmesi için; tespit edilen dokuma tezgahı sayısının hepsinin kullanılmadığı/bazılarının atıl bırakıldığı yönünde ortaya çıkabilecek iddiaların olabileceği düşünüldüğünde, işletme aktiflerindeki dokuma tezgahlarının, belirlenen vardiyalarda sürekli olarak kullanıldığının teyid edilmesi gerekmektedir. İnceleme sırasında işletme yetkililerinden ve/veya işletme çalışanlarından (vardiya amirinden) alınacak ifadelerle işletme aktiflerindeki dokuma tezgahlarının tespit edilen vardiyalarda sürekli çalıştığı bilgisi alınabilir ise Tablo-1'de gösterilen işgücü ihtiyacı tablosuna ve rehberin 3. bölümü, 3.2. maddesindeki açıklamalar da dikkate alınarak Kuruma bildirilmesi gerekli olan işçilik hemen hesaplanabilmektedir.

Bu yöntemin kullanılması sırasında elde edilmesi gerekli olan bilgiler şunlardır.

a. Dokuma Tezgahı Sayısı:

İşyeri yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi sırasında 253 numaralı hesabın incelenmesi ile yasal defterden tespit edilebileceği gibi, kapasite raporunun incelenmesinden de anlaşılabilir.

b. Haşıl ve Çözgü Ünitesinin Varlığı:

Tablo-1a, 1b,1c'de kayıtlı olan görev tanımlarından ''Haşılcı'' ve ''Çözgücü'' ihtiyacına hükmedebilmek için haşıl ve çözgü ünitesinin varlığının ispatlanması gerekmektedir. İşyeri yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi sırasında 253 numaralı hesabın incelenmesi ile yasal defterden tespit edilebileceği gibi kapasite raporunun incelenmesinden de anlaşılabilir. İşletmede haşıl ve çözgü makinesinin varlığı, bu ünitenin varlığına işaret eder.

c.Fiili Olarak Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısı:

İşletme aktiflerinden tespit edilen dokuma tezgahı sayısı, doğrudan Tablo-1a, 1b,1c'de kayıtlı olan işgücü ihtiyacı ile ilişkilendirilemez. Dokuma tezgahlarının belirlenen vardiyalarda

sürekli olarak kullanıldığının belirlenmesi gerekmektedir. İnceleme sırasında işletme yetkilileri ve/veya vardiya amiri gibi çalışanlardan alınacak ifadelerle dokuma tezgahlarının sürekli kullanıldığının teyid edilmesi ile birlikte Tablo-1a,1b,1c'de kayıtlı olan işgücü ihtiyacı tablosu ile ilişkilendirme yapılabilmektedir. Dokuma tezgahlarının randımanını etkileyen, elektrik kesilmesi, iplik kopması, arız yapması vb. unsurlar, tezgahın atıl kaldığı yönünde bir iddia olarak ileri sürülemez.

1.2. Örnek Uygulama

X Dokuma İşletmesinin 2009 yılı yasal defterinden tespit edilen Sulzer marka dokuma tezgahı sayısı 50'dir. İşletme yetkilisi inceleme sırasında, incelenen yıl içinde dokuma tezgahlarının hiçbirinin atıl kalmadığını ve 2009 yılı içinde sürekli olarak kullanıldığını ifade etmektedir.

İşletmenin, elektrik faturalarında üç zamanlı tarifeyi seçtiğinin görülmesi ile 3 vardiya halinde çalıştığı anlaşılmaktadır.

İşletmede haşıl ve çözgü makinesi (ünitesi) vardır. İşletmede taharlama işlemi yapılmaktadır. Buhar, işletme içindeki buhar kazanında üretilmektedir. Dokuma tezgahlarının elektrik ve mekanik işleri ile ilgili olarak da dışarıdan hizmet satın alınmamaktadır.

İşletme aktiflerindeki 50 adet dokuma tezgahı 2009 yılında 3 vardiyada sürekli kullanıldığına göre, Tablo-1'de gösterilen işgücü ihtiyacı tablosundaki veriler ve rehberin 3. bölümü, 3.2. maddesindeki açıklamalar dikkate alınarak, vardiya başına en az işgücü ihtiyacı, aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibi oluşur.

En Az İşgücü İhtiyacının Hesaplanması:

Tablo-2 (1. VARDİYA)

2009	Ay İçinde Günde 24 Saat Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısı	Fiilen Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısının Gerektirdiği İşgücü													Toplam En Az İşgücü İhtiyacı (1)	Aylık Prime Esas Gün Sayısı (2)	Bildirilmesi Gerekli Toplam En Az Gün Sayısı (1X2)
		Ham İplik Deposu Çalışanları	Ambalaj ve Sevk Birimi Çalışanları	Çözgücü	Haşılcı	Taharcı	Meydancı	Dokumacı	Ustabaşı	Vardiya Amiri	Kalite Kontrolcü	Teknik Yardım					
1	50	2	2	2	2	4	2	8	2	1	5	2	32	30	960
2	50	2	2	2	2	4	2	8	2	1	5	2	32	30	960
3	50	2	2	2	2	4	2	8	2	1	5	2	32	30	960
4	50	2	2	2	2	4	2	8	2	1	5	2	32	30	960
5	50	2	2	2	2	4	2	8	2	1	5	2	32	30	960
6	50	2	2	2	2	4	2	8	2	1	5	2	32	30	960
7	50	2	2	2	2	4	2	8	2	1	5	2	32	30	960
8	50	2	2	2	2	4	2	8	2	1	5	2	32	30	960
9	50	2	2	2	2	4	2	8	2	1	5	2	32	30	960
10	50	2	2	2	2	4	2	8	2	1	5	2	32	30	960
11	50	2	2	2	2	4	2	8	2	1	5	2	32	30	960
12	50	2	2	2	2	4	2	8	2	1	5	2	32	30	960

Tablo-3 (2. VARDİYA)

Dönem	Ay İçinde Günde 24 Saat Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısı	Fiilen Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısının Gerektirdiği İşgücü															
		Ham İplik Deposu Çalışanları	Ambalaj ve Sevk Birimi Çalışanları	Çözgücü	Haşılcı	Taharcı	Meydancı	Dokumacı	Ustabaşı	Vardiya Amiri	Kalite Kontrolcü	Teknik Yardım	Toplam En Az İşgücü İhtiyacı (1)	Aylık Prime Esas Gün Sayısı (2)	Bildirilmesi Gerekli Toplam En Az Gün Sayısı (1X2)
2009/1	50	2	0	2	2	4	2	8	2	1	5	2	30	30	900
2	50	2	0	2	2	4	2	8	2	1	5	2	30	30	900
3	50	2	0	2	2	4	2	8	2	1	5	2	30	30	900
4	50	2	0	2	2	4	2	8	2	1	5	2	30	30	900
5	50	2	0	2	2	4	2	8	2	1	5	2	30	30	900
6	50	2	0	2	2	4	2	8	2	1	5	2	30	30	900
7	50	2	0	2	2	4	2	8	2	1	5	2	30	30	900
8	50	2	0	2	2	4	2	8	2	1	5	2	30	30	900
9	50	2	0	2	2	4	2	8	2	1	5	2	30	30	900
10	50	2	0	2	2	4	2	8	2	1	5	2	30	30	900
11	50	2	0	2	2	4	2	8	2	1	5	2	30	30	900
12	50	2	0	2	2	4	2	8	2	1	5	2	30	30	900

Tablo-4 (3. VARDİYA)

Dönem	Ay İçinde Günde 24 Saat Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısı	Fiilen Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısının Gerektirdiği İşgücü																
		Ham İplik Deposu Çalışanları	Ambalaj ve Sevk Birimi Çalışanları	Çözgücü	Haşılcı	Taharcı	Meydancı	Dokumacı	Ustabaşı	Vardiya Amiri	Kalite Kontrolcü	Teknik Yardım	Toplam En Az İşgücü İhtiyacı (1)	Aylık Prime Esas Gün Sayısı (2)	Bildirilmesi Gerekli Toplam En Az Gün Sayısı
2009/1	50	0	0	2	0	0	2	8	2	1	5	2	22	30	660
2	50	0	0	2	0	0	2	8	2	1	5	2	22	30	660
3	50	0	0	2	0	0	2	8	2	1	5	2	22	30	660
4	50	0	0	2	0	0	2	8	2	1	5	2	22	30	660
5	50	0	0	2	0	0	2	8	2	1	5	2	22	30	660
6	50	0	0	2	0	0	2	8	2	1	5	2	22	30	660
7	50	0	0	2	0	0	2	8	2	1	5	2	22	30	660
8	50	0	0	2	0	0	2	8	2	1	5	2	22	30	660
9	50	0	0	2	0	0	2	8	2	1	5	2	22	30	660
10	50	0	0	2	0	0	2	8	2	1	5	2	22	30	660
11	50	0	0	2	0	0	2	8	2	1	5	2	22	30	660
12	50	0	0	2	0	0	2	8	2	1	5	2	22	30	660

Tablo 2,3 ve 4'e İlişkin Açıklamalar:

50 dokuma tezgahı bulunan bir işletmede Ambalaj ve sevk bölümü çalışanları için 2. ve 3. vardiya çalışması gerekmeyebileceğinden, bu kişiler için 2 ve 3. vardiya hesaplaması yapılmamıştır.

50 dokuma tezgahı bulunan bir işletmede Ham İplik Deposu, ambalaj ve sevk birimi ve haşıl ve tahar için 3.vardiya çalışması gerekmeyebileceğinden, bu kişiler için 3. vardiya hesaplaması yapılmamıştır.

50 dokuma tezgahı bulunan bir işletmede, diğer bölümler 3 vardiya çalışılmasını gerektirir. ***(Bakınız-Tablo-1b ve açıklamaları)***

Planlamacı: Çoğu zaman idari kadro içinde değerlendirilir.

İdari Kadro: Planlamacı ve idari personel için objektif hesaplama kriterleri bulunmamaktadır. İşletme sahiplerinin ya da şirket ortaklarının fiilen çalıştığı yönündeki iddiaları olabileceği dikkate alınarak bu bölüm için asgarî işçilik değerlendirmesi yapılmaması önerilmektedir.

Bildirimlerin Karşılaştırılması:

Tablo-5

Dönem	A (gün)	B (gün)	C (gün)	D (gün)	E (gün)	F =D-E (gün)	G (TL)	H =FxG (TL)
2009/1	960	900	660	2520	2500	20	22,20	**444,00**
2	960	900	660	2520	2600	0	22,20	**0,00**
3	960	900	660	2520	1920	600	22,20	**13.320,00**
4	960	900	660	2520	1800	720	22,20	**15.984,00**
5	960	900	660	2520	1750	770	22,20	**17.094,00**
6	960	900	660	2520	1950	570	22,20	**12.654,00**
7	960	900	660	2520	2000	520	23,10	**12.012,00**
8	960	900	660	2520	2100	420	23,10	**9.702,00**
9	960	900	660	2520	2150	370	23,10	**8.547,00**
10	960	900	660	2520	2250	270	23,10	**6.237,00**
11	960	900	660	2520	2290	230	23,10	**5.313,00**
12	960	900	660	2520	2400	120	23,10	**2.772,00**

Tablo 5 'e İlişkin Açıklamalar:

A-Birinci Vardiya İçin Bildirilmesi Gerekli Olan En Az Gün Sayısı. (Bakz-Tablo-2'nin son sütunu.)

B- İkinci Vardiya İçin Bildirilmesi Gerekli Olan En Az Gün Sayısı. (Bakz-Tablo-3'ün son sütunu.)

C- Üçüncü Vardiya İçin Bildirilmesi Gerekli Olan En Az Gün Sayısı. (Bakz-Tablo-4'ün son sütunu.)

D-Bildirilmesi Gerekli Olan Toplam En Az Gün Sayısı. (A+B+C)

E-İşveren Tarafından Kuruma Bildirilen Toplma Prim Gün Sayısı.

Daha önce açıklanan gerekçelerle idari bölüm için işçilik ihtiyacı hesaplaması yapılmaması önerildiği belirtilmişti. Bu bakımdan, idari kadroda bulunan planlamacı, çaycı, temizlik, güvenlik, ön muhasebe vb statülerde çalışan personel için Kuruma bildirilen prim gün sayıları, yukarıdaki tabloda ''Kuruma Bildirilen Gün Sayısı-'' (E) sütununa dahil edilmemiştir. Bahsi geçen personel değerlendirme dışı kaldığından, bu personel için Kuruma bildirilen gün sayıları indirim konusu yapılmamalıdır.

F-Fark Gün sayısı

G-Prime Esas Günlük En Az Kazanç Tutarı.

Bu rehber, incelemelerde esas alınması gereken asgarî günlük kazancın ne olduğu konusu ile ilgili bir çalışma bilgisi içermemektedir. Sektörde asgarî ücretle çalışan işçiler de olduğu keyfiyeti dikkate alınarak, günlük kazanç bilgisi, 5510 sayılı Kanunun 80. maddesine göre belirlenen asgarî günlük kazanç sınırları esas alınarak belirlenmelidir. İnceleme sırasında aksinin tespit edilmiş olması hali saklıdır.

H-Kuruma Bildirilmeyen işçilik (Prime Esas Kazanç) Tutarı

2. Elektrik Enerjisi Tüketim Verileri Kullanılarak Gün İçinde 24 Saat Süreyle Fiilen Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısının Belirlenmesi Suretiyle Hesaplama Yapılması

Üretilen mamullerin kayıtdışı bırakılmasından kaynaklanabilecek eksik hesaplamalarla ilgili sakıncalar içermemesi bakımından, incelemelerde ikinci öncelikli yöntemdir.

2.1. Hesaplama Verileri

Bir dokuma işletmesinin işgücü ihtiyacını belirleyen en önemli unsurun dokuma dairesinin çalışması olduğunu belirtmiştik. Dokuma dairesindeki makinelerin çalışma zamanı ve dokuma tezgahları ile ilişkilendirilebilecek işgücü hesaplandığında buna bağlı olarak diğer işletme ünitelerinin de işgücü ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.Dokuma işletmelerinde makinelerin çalışma zamanı ile doğru orantılı olan en önemli maliyet kalemi elektrik enerjisi tüketimleridir. Dokuma tezgahının bir saatte tükettiği enerjinin KW cinsinden değerinin bilinmesi durumunda, toplam enerji tüketimi esas alınarak dokuma tezgahlarının çalışma zamanlarının hesaplanması mümkündür.

Dokuma tezgahlarının kullanılabilir kapasitelerinden verimli bir şekilde faydalanılmak istenmesinden kaynaklanan nedenlerle işletmeler kural olarak 3 vardiya şeklinde çalışmaktadırlar. Bu bakımdan, 3 vardiya çalışan bir dokuma işletmesinde randımanı etkileyen unsurlar hariç tutulursa, dokuma tezgahları gün boyunca sürekli olarak çalışmaktadır. Tek veya iki vardiya halinde çalışmak genellikle istisnadır. Elektrik tüketim faturalarında yer alan çok zamanlı tarife seçeneğinin tercih edilmiş olduğunun tespit edilmiş olması ve her üç zaman diliminde de enerji tüketimi olduğunun görülmüş olması durumunda işletmede 3 vardiya halinde çalışma yapılmış olduğu rahatlıkla ispatlanabilmektedir. Elektrik tüketim faturalarında yer alan gündüz tüketimi; (06.00-17.00) saatleri arasındaki tüketimi, puant tüketimi; (17.00-22.00) saatleri arasındaki tüketimi, gece tüketimi; 22:00-06:00 saatleri arasındaki tüketimi ifade etmektedir.

Tekstil Mühendisleri Odası, bir dokuma işletmesinde dokuma dairesinin, dokuma öncesi ve sonrası birimlerle birlikte işletmede kullanılan toplam enerji tüketiminin %95'ini çektiğini bildirmektedir. Dokuma bölümlerinde makine tahriki için tüketilen elektriğin % 80-90'nını dokuma makineleri, geri kalan % 10-20'sini dokumaya hazırlık (çözgü) makineleri ve haşıl makineleri tüketmektedir.

Dokuma dairesinde haşıl ve çözgü biriminin de bulunması halinde elektrik tüketen diğer üretim araçlarının payı düşüldüğünde dokuma tezgahlarının payının, işletmenin toplam elektrik enerjisi tüketiminin en az %90'ına karşılık geldiği görülmektedir. Yapılan örnek incelemelerde de benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılacak incelemelerde, aksi tespit edilmemişse %90 veya %95'lik bu değerlerin sabit değer olarak esas alınması gerekmektedir.

Kapasite raporlarında yer alan makine parkının güç değerlerinin, toplam makine gücü içindeki payları esas alınarak, inceleme sırasında %90 veya %95'lik bu değerlerin aksi ispat edilebilir. Kapasite raporlarında makine parkının güç birimi bazen HP ya da BG (beygir gücü) olarak verilmektedir. Bu durumda, sözkonusu güç birimi 0,746 çarpanı ile çarpılmak suretiyle KW birimine dönüştürülmelidir.

Bu yöntem esas alınarak yapılan hesaplamada; işletmenin dokuma tezgahlarının toplam enerji tüketimleri, bir dokuma tezgahının saatlik enerji tüketimine bölünmek suretiyle dokuma makinelerinin aylık toplam çalışma saati bulunmakta, makinelerin aylık toplam çalışma saati işletmenin fiilen çalıştığı gün sayısına bölünerek günlük toplam fiili çalışma saati elde edilmekte, bu tutarın da 3 vardiyanın toplam çalışma süresi olan 24'e bölünmesi ile gün içinde 24 saat süreyle çalışan dokuma tezgahı sayısı elde edilmektedir. Filli olarak 24 saat süreyle çalışan dokuma tezgahı sayısı elde edildikten sonra, bu dokuma tezgahlarının gerektirdiği en az işgücü ihtiyacı; bu rehberin 3. bölümü, 3.1. maddesindeki ''iş gücü ihtiyacı tablosunda'' (Tablo-1a,1b,1c) kayıtlı

olan bilgiler ve rehberin 3. bölümü, 3.2. maddesindeki açıklamalar da dikkate alınarak belirlenmektedir.

Haşıl ve Çözgü, Taharlama, Teknik Yardım, buhar hizmetleri dışarıdan satın alınabilir (fatura karşılığı fason olarak yaptırılabilir) hizmetlerdir. İnceleme sırasında, bu hizmetlerin dışarıdan satın alındığı anlaşılıyor ise, bu birimler için işçilik hesaplaması yapılmamalıdır. Dokuma işletmesinde haşıl ve çözgü makinesi varsa, bu işlem yapılıyor demektir. Keza, organize sanayi bölgelerinde kurulu olan firmalar, buharı genellikle dışarıdan satın almaktadırlar. Bu durumda, buhar dairesi için teknik yardım bölümü çalışanlarından olan ''kazancı'' çalışması aranmamalıdır.

Bu bölümde anlatılan yönteme göre hesaplama yapmak için gerekli olan veriler şunlardır:

a. Dokuma Tezgahı Sayısı:

İşyeri yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi sırasında 253 numaralı hesabın incelenmesi ile yasal defterden tespit edilebileceği gibi, kapasite raporunun incelenmesinden de anlaşılabilir. Dokuma tezgahı sayısının kapasite raporundan tespit edilmesi halinde, aynı mevcudun incelenen yıla ait işletme mevcudunda da aynı olduğunun işyeri kayıtları ile teyid edilmesi gerekmektedir. Buna karşın, incelemelerde, tespit edilen dokuma tezgahı sayısının hepsinin sürekli çalışmadığı yönünde ortaya çıkabilecek iddiaların olabileceği düşünüldüğünde, işletme aktiflerindeki dokuma tezgahlarının kaç tanesinin fiili olarak 3 vardiya halinde günde 24 saat süreyle kullanıldığının hesaplanması gereği doğmaktadır. Bu bölümde anlatılan yönteme göre yapılan hesaplamada, ay içinde 24 saat kullanılan dokuma tezgahı sayısı bulunduktan sonra, bu rehberin 3. bölümü 3.1. ve 3.2. maddesindeki verilerden hareketle en az işgücü ihtiyacı belirlenmektedir.

b. Haşıl ve Çözgü Ünitesinin Varlığı:

Tablo-1'de kayıtlı olan görev tanımlarından ''Haşılcı'' ve ''Çözgücü'' ihtiyacına hükmedebilmek için haşıl ve çözgü ünitesinin varlığının ispatlanması gerekmektedir. İşyeri yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi sırasında 253 numaralı hesabın incelenmesi ile yasal defterden tespit edilebileceği gibi, kapasite raporunun incelenmesinden de anlaşılabilir. İşletmede haşıl ve çözgü makinesinin varlığı, bu ünitenin varlığına işaret eder.

c. Elektrik Enerjisi Tüketimleri:

İncelenen yıl içinde tüketilen elektrik enerjisinin KW cinsinden değerleri bilinmelidir. Elektrik enerjisi tüketimleri, yasal kayıt ve belgelerin incelenmesi sırasında incelemeye sunulan elektrik tüketim bedellerine ait gider belgelerinin incelenmesi ile tespit edilebilmektedir. Elektrik tüketimine ilişkin gider belgelerinin incelemeye sunulmaması halinde, işletmenin kurulu olduğu bölgenin elektrik dağıtımından sorumlu idareye sorularak aylık tüketimler öğrenilebilmektedir.

d. Dokuma Tezgahının Bir Saatlik Elektrik Enerji Tüketimi:

İşletmenin makine parkında bulunan bir dokuma tezgahının bir saat süreyle çalışması durumunda harcadığı enerjinin KW cinsinden değeri bilinmelidir. Bu değer, işletme yetkililerine sorularak öğrenilebileceği gibi, elde edilen kapasite raporundan da tespit edilebilir. Nihayetinde, bu değer, makinenin marka ve modeli bildirilerek, Tekstil Mühendisleri Odası ve dokuma işkolunda kurulu işçi sendikalarından veya Tekstil İşverenleri Sendikasından sorularak da öğrenilebilmektedir.

2.2. Örnek Uygulama

X işletmesinin 2009 yılı yasal defterinden tespit edilen dokuma tezgahı sayısı 19'dur. İşletme yetkilisi, inceleme sırasında, incelenen yıl içinde dokuma makinelerinin tamamının sürekli olarak kullanılmadığını iddia etmektedir. Bu işletmenin elektrik enerjisi

tüketim giderlerine ilişkin faturalardan tespit edilen tüketimleri KW cinsinden Tablo-2'de gösterildiği gibidir. İşletmenin elektrik faturasında üç zamanlı tarifeyi seçtiğinin görülmesi ile 3 vardiya halinde çalıştığı anlaşılmaktadır. İşletmenin makine parkında bulunan Somet marka dokuma tezgahlarının her birinin bir saatlik enerji tüketimi 5 KW/h olarak tespit edilmiştir.

İşletmede haşıl ve çözgü makinesi bulunmamakta olup haşıl ve çözgü işleminin dışarıya fason olarak yaptırıldığı belirlenmiştir. İşletmede taharlama işlemi yapılmaktadır. Buhar, işletme içindeki buhar kazanında üretilmektedir. Dokuma tezgahlarının elektrik ve mekanik işleri ile ilgili olarak da dışarıdan hizmet satın alınmamaktadır. İşletmede haşıl ve çözgü ünitesi olmadığından, toplam elektrik tüketiminin %95'inin dokuma makineleri, %5'inin de idari birimler tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir.

Elektrik Tüketimleri:

Tablo-6

2009	Gündüz (06.00-17.00)	Puant (17.00-22.00)	Gece (22.00-06.00)	Toplam Tüketim KW
1	28.172,40	12.522,96	19.276,56	**59.971,92**
2	10.570,80	4.163,28	6.354,00	**21.088,08**
3	7.280,48	3.284,92	4.596,36	**14.161,76**
4	5.580,48	4.450,60	7.590,30	**17.621,38**
5	6.750,50	3.300,20	5.596,60	**15.647,30**
6	4.280,48	4.256,50	4.150,10	**12.687,08**
7	5.350,46	4.450,50	3.450,36	**13.251,32**
8	5.250,35	2.284,92	2.300,36	**9.835,63**
9	7.100,20	3.400,20	4.456,23	**14.956,63**
10	6.340,48	6.100,00	4.560,15	**17.000,63**
11	7.000,20	4.284,92	4.270,30	**15.555,42**
12	7.450.80	5.400,30	4.400,25	**7.460.601**

İşletmede 3 Vardiyada Günde 24 Saat Süreyle Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısının Hesaplanması:

Tablo-7

2009	A (KW)	B	C ==AxB/100 (KW)	D (KW/h)	E =C/ D (Saat)	F (gün)	G =E/ F (saat)	H (Saat)	I (Adet)
1	59.971,92	%95	56973,32	5	11394,66	27	422,0244	24	17,58435
2	21.088,08	%95	20033,68	5	4006,735	24	166,9473	24	6,956137
3	14.161,76	%95	13453,67	5	2690,734	26	103,4898	24	4,312074
4	17.621,38	%95	16740,31	5	3348,062	26	128,7716	24	5,365484
5	15.647,30	%95	14864,94	5	2972,987	26	114,3457	24	4,764402
6	12.687,08	%95	12052,73	5	2410,545	26	92,71327	24	3,863053
7	13.251,32	%95	12588,75	5	2517,751	27	93,25004	24	3,885418
8	9.835,63	%95	9343,849	5	1868,77	26	71,87577	24	2,994824
9	14.956,63	%95	14208,8	5	2841,76	27	105,2504	24	4,385432
10	17.000,63	%95	16150,6	5	3230,12	27	119,6341	24	4,984753
11	15.555,42	%95	14777,65	5	2955,53	25	118,2212	24	4,925883
12	7.460.601	%95	56973,32	5	11394,66	27	422,0244	24	17,58435

Tablo 7'e İlişkin Açıklamalar:

A-İşletmenin Toplam Elektrik Enerjisi Tüketimi (KW) (Bkz-Tablo 2'nin son sütunu)

B-Dokuma Tezgahlarının Toplam Elektrik Tüketimi İçindeki Payı

C-Dokuma Tezgahlarının Tükettiği Enerji (KW)

D-Bir Dokuma Tezgahının Bir Saatlik Tüketimi (KW)

E-Dokuma Tezgahlarının Aylık Toplam Çalışma Saati.

F-İşletmede Fiilen Çalışılan Gün Sayısı

G-Fiilen Çalışılan Bir Güne Düşen Toplam Makine Çalışma Saati.

H-3 Vardiyanın Bir Günlük Süresi

I-İşletmede 3 Vardiyada Günde 24 Saat Boyunca Sürekli Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısı.

İşletmenin En Az İşgücü İhtiyacı:

Tablo-8 (1. VARDİYA)

Döne	Ay İçinde Günde 24 Saat Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısı	Fiilen Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısının Gerektirdiği İşgücü																
		Ham İplik Deposu Çalışanları	Ambalaj ve Sevk Birimi Çalışanları	Çözgücü	Haşılcı	Taharcı	Meydancı	Dokumacı	Ustabaşı	Vardiya Amiri	Kalite Kontrolcü	Teknik Yardım	Toplam En Az İşgücü İhtiyacı (1)	Aylık Prime Esas Gün Sayısı (2)	Bildirilmesi Gerekli Toplam En Az Gün Sayısı (1X2)
2009/1	17	1	1	0	0	1	1	3	1	0	2	1	11	30	330
2	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
3	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
4	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
5	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
6	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
7	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
8	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
9	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
10	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
11	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
12	17	1	1	0	0	1	1	3	1	0	2	1	11	30	330

Tablo-9 (2. VARDİYA)

Dönem	Ay İçinde Günde 24 Saat Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısı	Fiilen Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısının Gerektirdiği İşgücü																
		Ham İplik Deposu Çalışanları	Ambalaj ve Sevk Birimi Çalışanları	Çözgücü	Haşılcı	Taharcı	Meydancı	Dokumacı	Ustabaşı	Vardiya Amiri	Kalite Kontrolcü	Teknik Yardım	Toplam En Az İşgü İhtiyacı (1)	Aylık Prime Esas Gün Sayısı (2)	Bildirilmesi Gerekli Toplam En Az Gün Sayısı (1X2)
2009/1	17	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	1	8	30	240
2	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
3	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
4	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
5	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
6	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
7	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
8	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
9	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
10	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
11	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
12	17	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	1	8	30	240

Tablo-10 (3. VARDİYA)

Dönem	Ay İçinde Günde 24 Saat Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısı	Fiilen Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısının Gerektirdiği İşgücü																
		Ham İplik Deposu Çalışanları	Ambalaj ve Sevk Birimi Çalışanları	Çözgücü	Haşılcı	Taharcı	Meydancı	Dokumacı	Ustabaşı	Vardiya Amiri	Kalite Kontrolcü	Teknik Yardım	Toplam En Az İşgücü İhtiyacı (1)	Aylık Prime Esas Gün Sayısı (2)	Bildirilmesi Gerekli Toplam En Az Gün Sayısı (1X2)
2009/1	17	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	1	6	30	180
2	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	30	60
3	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	30	60
4	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	30	60
5	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	30	60
6	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	30	60
7	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	30	60
8	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	30	60
9	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	30	60
10	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	30	60
11	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	30	60
12	17	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	1	6	30	180

Tablo 8,9 ve 10'a İlişkin Açıklamalar:

Tablo 8,9 ve 10'un 1.sütununda yer alan ve işletmede ay içinde günde 24 saat süreyle kullanılan dokuma tezgahı sayısı belirlendikten sonra, dokuma tezgahı sayısı ile ilişkilendirilebilecek personel sayısı; bu rehberin 3. bölümü 3.1. ve 3.2. maddesindeki veriler esas alınarak, Tablo 8,9 ve 10'un işgücü ihtiyacı ile ilgili sütunları oluşturulmuştur.

Bu işletmenin mevcut dokuma tezgahı sayısı haşıl ve çözgücü çalıştırılmasını zorunlu kılmamaktadır. Bu nedenle haşıl ve çözgü birimi için hesaplama yapılmamıştır. Ham İplik Deposu, Ambalaj ve Sevk bölümü çalışanları ve Taharcılar için 2. ve 3. vardiya çalışması gerekmeyebileceğinden, bu kişiler için 2 ve 3. vardiya hesaplaması yapılmamıştır.Kalite kontrolcülerin 3. vardiya çalışması gerekmeyebileceğinden kalite kontrolcü için 3. vardiya hesaplaması yapılmamıştır. Bu örnek işletmede, diğer bölümler 3 vardiya çalışılmasını gerektirir. ***(Bakınız-Tablo-1a ve açıklamaları)***

Planlamacı: Çoğu zaman idari kadro içinde değerlendirilir.

İdari Kadro: Planlamacı ve idari personel için objektif hesaplama kriterleri bulunmamaktadır. İşletme sahiplerinin ya da şirket ortaklarının fiilen çalıştığı yönündeki iddiaları olabileceği dikkate alınarak bu bölüm için asgarî işçilik değerlendirmesi yapılmaması önerilmektedir.

İşletmede 3 vardiyada 24 saat sürekli olarak kullanılan dokuma tezgahı sayısı hesaplandıktan sonra, 1,2 ve 3. vardiya için gerekli en az işgücü ihtiyacı; bu rehberin 3.1. ve 3.2. maddesinde yer alan bilgiler esas alınarak belirlenmiştir.

Bildirimlerin Karşılaştırılması:

Tablo-11

Dönem	A (gün)	B (gün)	C (gün)	D =A+B+C (gün	E (Saat)	F =D/45 (gün)	G =D+F (gün)	H (gün)	I =G-H (gün)	J (TL)	K =IxJ (TL)
2009/1	330	240	180	750	45	16	766	690	76	22,20	**1.687,20**
2	90	90	60	240	45	5	245	155	90	22,20	**1.998,00**
3	90	90	60	240	45	5	245	300	0	22,20	**0,00**
4	90	90	60	240	45	5	245	250	0	22,20	**0,00**
5	90	90	60	240	45	5	245	150	95	22,20	**2.109,00**
6	90	90	60	240	45	5	245	120	125	22,20	**2.775,00**
7	90	90	60	240	45	5	245	145	100	23,10	**2.310,00**
8	90	90	60	240	45	5	245	180	65	23,10	**1.501,50**
9	90	90	60	240	45	5	245	205	40	23,10	**924,00**
10	90	90	60	240	45	5	245	210	35	23,10	**808,50**
11	90	90	60	240	45	5	245	300	0	23,10	**0,00**
12	330	240	180	750	45	16	766	590	176	23,10	**4.065,60**

Tablo 11'e İlişkin Açıklamalar:

A-Birinci Vardiya İçin Bildirilmesi Gerekli Olan En Az Fiili Gün Sayısı. (Bakz-Tablo-8'in son sütunu.)

B- İkinci Vardiya İçin Bildirilmesi Gerekli Olan En Az Fiili Gün Sayısı. (Bakz-Tablo-9'un son sütunu.)

C- Üçüncü Vardiya İçin Bildirilmesi Gerekli Olan En Az Fiili Gün Sayısı. (Bakz-Tablo-10'un son sütunu.)

D-Bildirilmesi Gerekli Olan Toplam En Az Fiili Gün Sayısı. (A+B+C)

E-Haftalık Çalışma Saati.

F-Hesaplanan Toplam Hafta Tatili Gün Sayısı.(D/E)

D sütununda hesaplanan fiili gün sayıları, ay içinde kullanılan hafta tatili günlerini içermemektedir. İşverenin Kuruma bildirdiği gün sayıları ise işçilere kullandırılan hafta tatil günlerini de içermektedir. Bildirilmesi gerekenle bildirilen arasında sağlıklı bir kıyaslama yapmak; fiili olarak hesaplanan gün sayılarına, bu gün sayılarına ilişkin hafta tatili günlerinin hesaplanarak dahil edilmesi ile mümkündür.

G-Bildirilmesi Gerekli Olan Toplam En Az Gün Sayısı.(D+F)

H-İşverenin Kuruma Bildirdiği Toplam Gün Sayısı.

Daha önce açıklanan gerekçelerle idari bölüm için işçilik ihtiyacı hesaplaması yapılmaması önerildiği belirtilmişti. Bu bakımdan, idari kadroda bulunan planlamacı, çaycı, temizlik, güvenlik, ön muhasebe vb statülerde çalışan personel için Kuruma bildirilen prim gün sayıları, yukarıdaki tabloda ''Kuruma Bildirilen Gün Sayısı-'' (H) sütununa dahil edilmemiştir.

I-Fark Gün sayısı

J-Prime Esas Günlük En Az Kazanç Tutarı.

Bu rehber, incelemelerde esas alınması gereken asgarî günlük kazancın ne olduğu konusu ile ilgili bir çalışma bilgisi içermemektedir. Sektörde asgarî ücretle çalışan işçiler de olduğu keyfiyeti dikkate alınarak, günlük kazanç bilgisi, 5510 sayılı Kanunun 80. maddesine göre belirlenen asgarî günlük kazanç sınırları esas alınarak belirlenmelidir. İnceleme sırasında aksinin tespit edilmiş olması hali saklıdır.

K-Kuruma Bildirilmeyen işçilik (Prime Esas Kazanç) Tutarı(IxJ)

3. Kapasite Hesabı Formülü Kullanılarak Gün İçinde 24 Saat Süreyle Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısının Belirlenmesi Suretiyle Hesaplama Yapılması

Bu rehberin 5. bölümü 1.2. maddesinde açıklanan Elektrik enerjisi tüketimlerinden bir hesaplama yapılamaması durumunda kapasite hesabı ile ilgili formüllerin kullanılması gerekmektedir. Bu yöntemin uygulanması, üretilen mamullerin mali açıdan kayıtdışı bırakılmış olması ihtimalinden kaynaklanabilecek olan ve eksik asgarî işçilik hesaplanması ile sonuçlanabilecek bir takım sakıncalar içermektedir.

3.1. Hesaplama Verileri

Sektör işletmeleri için hazırlanan kapasite raporlarında yer alan kapasite hesabı ile ilgili kapasite formüllerinin incelenmesinden, işçilik unsurunun üretim miktarını doğrudan belirleyen değişkenlerden olmadığı görülmektedir. Tam tersine, kullanılan dokuma tezgahı sayısı ve üretim miktarı, işçi sayısını belirleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka ifade ile üretim miktarı ve dokuma tezgahı sayısı, emek arzı ile ilgili olarak sorun yaşanmadığı varsayımı ile işçi sayısına bağlı bir değişken değil, işçi sayısını belirleyen bir değişkendir. Dolayısıyla, işletme birimlerinde çalışacak işçilerin görev tanımları

bilindikten sonra, kapasite hesabı ile ilgili formüller kullanılarak, üretim miktarından, bu üretimin gerektirdiği en az işçilik tutarının ne olabileceği konusunda bir hesaplama yapmak mümkün görülmektedir.

Bu yöntem esas alınarak yapılan hesaplamada; kapasite hesabı ile ilgili bir formül kullanılarak işletmenin aylar itibariyle veya yıl sonunda ürettiği toplam kumaş miktarı esas alınmak suretiyle, dokuma tezgahlarının toplam aylık veya yıllık çalışma zamanlarına ulaşılmakta, dokuma makinelerinin aylık veya yıllık toplam çalışma saati işletmenin fiilen çalıştığı gün sayısına bölünerek günlük toplam fiili çalışma saati elde edilmekte, bu tutarın da 3 vardiyanın toplam çalışma süresi olan 24'e bölünmesi ile gün içinde 24 saat süreyle çalışan dokuma tezgahı sayısı elde edilmektedir. Filli olarak 24 saat süreyle çalışan dokuma tezgahı sayısı elde edildikten sonra, bu dokuma tezgahlarının gerektirdiği en az işgücü ihtiyacı; bu rehberin 3. bölümü 3.1. maddesindeki ''iş gücü ihtiyacı tablosunda'' (Tablo-1a,1b,1c) kayıtlı olan bilgiler ve rehberin 3. bölümü 3.2. maddesindeki açıklamalar da dikkate alınarak belirlenmektedir.

Haşıl ve Çözgü, Taharlama, Teknik Yardım hizmetleri dışarıdan satın alınabilir (fatura karşılığı fason olarak yaptırılabilir) hizmetlerdir. İnceleme sırasında, bu hizmetlerin dışarıdan satın alındığı anlaşılıyor ise, bu birimler için işçilik hesaplaması yapılmamalıdır. Dokuma işletmesinde haşıl ve çözgü makinesi varsa, bu işlem yapılıyor demektir. Keza, organize sanayi bölgelerinde kurulu olan firmalar, buharı genellikle dışarıdan satın almaktadırlar. Bu durumda, buhar dairesi için teknik yardım bölümü çalışanlarından olan ''kazancı'' çalışması aranmamalıdır.

Bu bölümde anlatılan yönteme göre hesaplama yapmak için gerekli olan veriler şunlardır:

a. Dokuma Tezgahının Devir Sayısı: Dokuma tezgahının (atkı atma) hızını ifade etmektedir.İnceleme sırasında işletme sahiplerinden

elde edilen bilgilere göre belirlenebileceği gibi, Kapasite raporlarından da tespit edilebilir. Nihayetinde, bu değer, makinenin marka ve modeli bildirilerek, Tekstil Mühendisleri Odası ve dokuma işkolunda kurulu işçi sendikalarından veya Tekstil İşverenleri Sendikasından sorularak da öğrenilebilmektedir. İşletmede devir sayıları birbirinden farklı devir sayılarına sahip farklı model ve markalarda dokuma tezgahlarının bulunması halinde ortalama devir sayısı esas alınmalıdır.

b. Haşıl ve Çözgü Ünitesinin Varlığı:

Tablo-1'de kayıtlı olan görev tanımlarından ''Haşılcı'' ve ''Çözgücü'' ihtiyacına hükmedebilmek için haşıl ve çözgü ünitesinin varlığının ispatlanması gerekmektedir. İşyeri yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi sırasında 253 numaralı hesabın incelenmesi ile yasal defterden tespit edilebileceği gibi, kapasite raporunun incelenmesinden de anlaşılabilir. İşletmede haşıl ve çözgü makinesinin varlığı, bu ünitenin varlığına işaret eder.

c. Randıman: Dokuma tezgahının kapasitesi dikkate alınarak birim zamanda üretmesi gereken kumaş miktarına ne derece yaklaştığını gösterir. Bir işletmenin randımanı makine bazında, günlük, aylık ve yıllık olarak çok değişkenlik gösterebilir.Ancak, sipariş problemi olmayan bir işletmede randımanın ortalama minimum %80 maksimum %95 aralığında gerçekleştiği söylenebilir. Sektör için hazırlanan kapasite raporlarının incelenmesinden de, kapasite raporlarında yapılan kapasite hesabı formüllerinde randımanın işletmelere göre değişen oranlarda (%80-%95 aralığında) alındığı görülmektedir. Bu oran, işletme için hazırlanan kapasite raporundan elde edilebileceği gibi, inceleme sırasında işletme sahiplerinden elde edilen bilgiler esas alınarak da belirlenebilir.

d. Atkı Sıklığı: Üretilen kumaşın bir santimetresindeki atkı sayısını ifade eder. Kapasite raporlarından öğrenilebileceği gibi, inceleme sırasında işletme sahiplerinden elde edilen bilgiler esas

alınarak da belirlenebilir. İşletmede farklı atkı sıklıklarına sahip kumaş üretiminin varlığı halinde ortalama atkı sıklığı esas alınmalıdır.

e. Üretim Miktarı: İşletmenin birim zamanda ürettiği kumaşın metre, metrekare veya kg cinsinden değerini ifade eder. Aylık veya yıllık üretilen Kumaş miktarı, inceleme sırasında satış faturalarından veya stok hareketlerini düzenleyen stok kartlarından tespit edilmelidir. Üretim miktarının yıllık olarak tespit edilmesi durumunda, yıllık üretim miktarı inceleme yılının aylarına dağıtılmalıdır. Böyle bir durumda en uygun dağıtım yolu, KW cinsinden aylık elektrik tüketimlerinin yıllık elektrik tüketimi içindeki oranı bulunmalı ve bu oranlar kullanılarak yıllık üretim miktarı aylara dağıtılmalıdır.

3.2. Hesaplama

Yukarıdaki veriler elde edildikten sonra;

A=devir sayısını,

B=randımanı,

C=atkı sıklığını

D=dokuma tezgahının dakika cinsinden çalışma süresini,

E=bir metrenin cm cinsinden değerini,

F=üretim miktarını

ifade etmek üzere,

bir dokuma tezgahının bir saatte dokuyabileceği kumaş miktarı;

A X BXD/ CxE = F şeklinde formüle edilmektedir.

Sektör işletmeleri için hazırlanan kapasite hesabı raporlarında da benzer formülün kullanıldığı görülmektedir.

Yukarıda açıklanan formülde zaman birimini bilinmeyen değer olarak ele alırsak,

D=FxCxE/AxB formülünü elde ederiz.

Örneğin:

Rapier marka bir dokuma tezgahı;

Bir dakikada 380 atkı atma hızına sahiptir. (380 atkı/dk) Bu değer aynı zamanda makinenin devir hızını ifade eder.

Dokunan kumaşın bir santimetresindeki atkı sıklığı ise 24 adettir. (24 ad/dk)

Makinenin randımanı %92'dir.

Yukarıda verilen formüle göre:

A=devir sayısı,(380 atkı/dk)

B=randıman,(%92)

C=atkı sıklığı(24 adet/cm)

D=dokuma tezgahının dakika cinsinden çalışma süresi.

E=bir metrenin cm cinsinden değeri,(100cm)

F=üretim miktarı

G=Dokuma Tezgahının Çalışma Saati.

Olmak üzere;

380x0,92x60/24x100 = 8,74 metre/saat/tezgah sonucunu elde ederiz.

Bu sonuca göre işletmede kullanılan bu dokuma tezgahı bir saatte 8.7 metre kumaş dokuyabilmektedir. **Bu durumda, üretim miktarını bilirsek makinenin çalışma saatini elde edebiliriz.**

Aynı örnekten hareket edersek; dokuma tezgahında 2009/2. ayda 2500 metre kumaş dokunduğunu tespit etmiş olalım ;

Bu durumda;

D=FxCxE/AxB olduğuna göre

A=devir sayısı,(380 atkı/dk)

B=randıman,(%92)

C=atkı sıklığı(24 adet/cm)

D=bir saatin dakika cinsinden değeri. (Bilinmeyen)

E=bir metrenin cm cinsinden değeri,(100cm)

F=üretim miktarı-2500 metre/ay

D=2500x24x100/380x0,92

D=17.162 dk/dokuma tezgahı

G= D (17.162) / 60 dk=**286 saat/dokuma tezgahı.**

Sonucunu elde ederiz. Bu dokuma tezgahı 2009/2.ayda üretilen 2500 metrelik kumaşı dokumak için 286 saat çalıştırılmıştır.

3.3. Örnek Uygulama

X işletmesinin 2009 yılı yasal defterinden tespit edilen Somet marka dokuma tezgahı sayısı 32'dir. İşletme yetkilisi inceleme sırasında, incelenen yıl içinde dokuma tezgahlarının tamamının sürekli olarak kullanılmadığını, bazılarının atıl kaldığını iddia etmektedir.

İşletmenin satış faturalarından tespit edilen kumaş miktarı **metre cinsinden** Tablo-8'de gösterildiği gibidir. 2009 yılı başındaki kumaş stoğu Tablo-8'deki miktarlara dahil edilmemiştir. İşletmenin verimlilik oranı %85'dir. Dokuma makinelerin devir hızı 450 devir/dk, ortalama atkı sıklığı ise 18 adet/cm'dir. İşletmenin elektrik faturasında üç zamanlı tarifeyi seçtiğinin görülmesi ile 3 vardiya halinde çalıştığı anlaşılmaktadır.

İşletmede haşıl ve çözgü makinesi (ünitesi) vardır. İşletmede taharlama işlemi yapılmaktadır. Buhar, işletme içindeki buhar kazanında üretilmektedir. Dokuma tezgahlarının elektrik ve mekanik işleri ile ilgili olarak da dışarıdan hizmet satın alınmamaktadır.

Yıl İçinde Üretilen Kumaş Miktarları:

Tablo-12

Dönem	Dokunan Kumaş Miktarı * (metre)
Ocak	117.869,80
Şubat	96.778,15
Mart	80.559,23
Nisan	143.371,63
Mayıs	247.564,29
Haziran	245.242,71
Temmuz	183.217,72
Ağustos	85.106,08
Eylül	103.908,31
Ekim	144.759,44
Kasım	140.189,71
Aralık	109.300,63

***Önemli Not:** Üretilen Kumaş miktarı çoğu zaman metre cinsinden ifade edilmektedir. Bu bölümde anlatılan formüle göre yapılacak hesaplamalarda da metre cinsi esas alınmıştır. Bazen fatura çıkışlarının/üretimin **m2** ya da **kg** cinsinden ifade edildiği görülmektedir. Bu durumda kg cinsinden ya da m2 cinsinden elde edilen değerlerin metre cinsine dönüştürülmesi gerekmektedir. Örneğin; fatura çıkışından tespit edilen bir aylık kumaş üretiminin 465000kg olduğunu, üretime konu olan kumaşın bir metresinin de 250 gr geldiğini varsayalım. Bu durumda kg cinsinden tespit edilen bu üretimin (465000/0,250)=1860000 metre kumaşa karşılık geldiği hesaplanmaktadır. Keza, aynı ayda üretimin 2800000m2 olarak gerçekleştiğini ve fatura çıkışlarının da m2 cinsinden ifade edildiğini varsayalım. Dokuma tezgahı eninin de 1 metre 90 santim olduğunu varsayalım. Bu durumda m2 cinsinden tespit edilen üretimin (2800000/1,9)=1.473.684 **metre** olarak dönüştürüldüğü görülmektir. Bu bakımdan, üretimin m2 veya kg cinsinden tespit edildiği durumlarda, üretim miktarını metre cinsine çevirebilmek için **tezgah eninin** ve üretime konu kumaşın **bir metresinin kaç kg geldiğinin** de tespit edilmesi gerekmektedir. Bu bilgi, inceleme sırasında işletme yetkililerinden elde edilen veriler esas alınarak öğrenilebileceği gibi, kapasite raporlarından da elde edilebilir.

Üretim Miktarından Toplam Makine Çalışma Saatinin Hesaplanması ve

İşletmede 3 Vardiyada Günde 24 Saat Süreyle Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısının Belirlenmesi:

Tablo-13

Dönem	A (atkı/dk)	B (%)	C (adet/cm)	D =FxCxE /AxB (dk)	E (cm)	F (metre)	G =D/60 (saat)	H (gün)	I =G/H (saat)	J (saat)	K =II/J (adet)
2009/1	450	0,85	18	**554681,4**	100	117.869,80	9244,69	27	342,3959	24	**14,2665**
2	450	0,85	18	**455426,6**	100	96.778,15	7590,443	24	316,2685	24	**13,17785**
3	450	0,85	18	**379102,3**	100	80.559,23	6318,372	26	243,0143	24	**10,1256**
4	450	0,85	18	**674690**	100	143.371,63	11244,83	26	432,4935	24	**18,02056**
5	450	0,85	18	**1165008**	100	247.564,29	19416,8	26	746,8	24	**31,11667**
6	450	0,85	18	**1154083**	100	245.242,71	19234,72	26	739,7969	24	**30,82487**
7	450	0,85	18	**862201**	100	183.217,72	14370,02	27	532,223	24	**22,17596**
8	450	0,85	18	**400499,2**	100	85.106,08	6674,987	26	256,7303	24	**10,69709**
9	450	0,85	18	**488980,3**	100	103.908,31	8149,672	27	301,8397	24	**12,57665**
10	450	0,85	18	**681220,9**	100	144.759,44	11353,68	27	420,5067	24	**17,52111**
11	450	0,85	18	**659716,3**	100	140.189,71	10995,27	25	439,8108	24	**18,32545**
12	450	0,85	18	**514355,9**	100	109.300,63	8572,598	27	317,5036	24	**13,22932**

Tablo13'e İlişkin Açıklamalar:

A-Dokuma Tezgahının Devir Sayısı.(atkı / dk)

B-Randıman Oranı.

C-Ortalama Atkı Sıklığı (adet / cm)

D- F Sütununda Kayıtlı Olan Kumaş Miktarlarının Dokunması İçin Gereken Makine Çalışma Zamanı.(dk)

E-Bir metrenin santimetre cinsinden değeri

F-Üretim Miktarı (metre) (Bkz-Tablo-12'nin 2.sütunu)

G- F Sütununda Kayıtlı Olan Kumaş Miktarlarının Dokunması İçin Gereken Toplam Makine Çalışma Zamanı.(saat)

H-İşletmede Fiilen Çalışılan Gün Sayısı.

I- Fiilen Çalışılan Bir Güne Düşen Toplam Makine Çalışma Saati.

J- 3 Vardiyanın Bir Günlük Süresi

K-İşletmede 3 Vardiyada Günde 24 Saat Boyunca Sürekli Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısı.

İşletmenin En Az İşgücü İhtiyacı:

Tablo-14 (1. VARDİYA)

Dönem	Ay İçinde Günde 24 Saat Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısı	Fiilen Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısının Gerektirdiği İşgücü															
		Ham İplik Deposu Çalışanları	Ambalaj ve Sevk Birimi Çalışanları	Çözgücü	Haşılcı	Taharcı	Meydancı	Dokumacı	Ustabaşı	Vardiya Amiri	Kalite Kontrolcü	Teknik Yardım	Toplam En Az İşgücü İhtiyacı (1)	Aylık Prime Esas Gün Sayısı (2)	Bildirilmesi Gerekli Toplam En Az Gün Sayısı (1X2)
2009/1	14	1	1	0	0	1	1	3	1	0	2	1	11	30	330
2	13	1	1	0	0	1	1	3	1	0	2	1	11	30	330
3	10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
4	18	1	1	0	0	1	1	3	1	0	2	1	11	30	330
5	31	2	1	2	2	2	1	4	1	1	3	2	21	30	630
6	30	2	1	2	2	2	1	4	1	1	3	2	21	30	630
7	22	1	1	0	0	1	1	3	1	0	2	1	11	30	330
8	10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
9	12	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
10	17	1	1	0	0	1	1	3	1	0	2	1	11	30	330
11	18	1	1	0	0	1	1	3	1	0	2	1	11	30	330
12	13	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90

Tablo-15 (2. VARDİYA)

Dönem	Ay İçinde Günde 24 Saat Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısı	Fiilen Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısının Gerektirdiği İşgücü												
		Ham İplik Deposu Çalışanları	Ambalaj ve Sevk Birimi Çalışanları	Çözgücü	Haşılcı	Taharcı	Meydancı	Dokumacı	Ustabaşı	Vardiya Amiri	Kalite Kontrolcü	Teknik Yardım	Toplam En Az İşgücü İhtiyacı (1)	Aylık Prime Esas Gün Sayısı (2)	Bildirilmesi Gerekli Toplam En Az Gün Sayısı (1X2)
2009/1	14	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	1	8	30	240
2	13	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	1	8	30	240
3	10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
4	18	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	1	8	30	240
5	31	0	0	2	0	0	1	4	1	1	3	2	14	30	420
6	30	0	0	2	0	0	1	4	1	1	3	2	14	30	420
7	22	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	1	8	30	240
8	10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
9	12	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90
10	17	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	1	8	30	240
11	18	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	1	8	30	240
12	13	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	30	90

Tablo-16 (3. VARDİYA)

Dönem	Ay İçinde Günde 24 Saat Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısı	Fiilen Kullanılan Dokuma Tezgahı Sayısının Gerektirdiği İşgücü														
		Ham İplik Deposu Çalışanları	Ambalaj ve Sevk Birimi Çalışanları	Çözgücü	Haşılcı	Taharcı	Meydancı	Dokumacı	Ustabaşı	Vardiya Amiri	Kalite Kontrolcü	Teknik Yardım	Toplam En Az İşgücü İhtiyacı (1)	Aylık Prime Esas Gün Sayısı (2)	Bildirilmesi Gerekli Toplam En Az Gün Sayısı (1X2)
2009/1	14	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	1	6	30	180
2	13	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	1	6	30	180
3	10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	30	60
4	18	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	1	6	30	180
5	31	0	0	2	0	0	1	4	1	1	0	2	11	30	330
6	30	0	0	2	0	0	1	4	1	1	0	2	11	30	330
7	22	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	1	6	30	180
8	10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	30	60
9	12	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	30	60
10	17	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	1	6	30	180
11	18	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	1	6	30	180
12	13	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	30	60

Tablo 14,15 ve 16'ya İlişkin Açıklamalar:

Tablo 14,15 ve 16'nın 1.sütununda yer alan ve işletmede ay içinde günde 24 saat süreyle kullanılan dokuma tezgahı sayısı belirlendikten sonra, dokuma tezgahı sayısı ile ilişkilendirilebilecek personel sayısı; bu rehberin 3. bölümü 3.1. ve 3.2. maddesindeki veriler esas alınarak, Tablo 14,15 ve 16'nın işgücü ihtiyacı ile ilgili sütunları oluşturulmuştur.

Ham İplik Deposu, Ambalaj, Sevk bölümü çalışanları, Taharcılar ve haşılcılar için 2. ve 3. vardiya çalışması gerekmeyebileceğinden, bu kişiler için 2 ve 3. vardiya hesaplaması yapılmamıştır. Kalite kontrolcülerin 3. vardiya çalışması gerekmeyebileceğinden kalite kontrolcü için 3. vardiya hesaplaması yapılmamıştır. Bu örnek işletmede, diğer bölümler 3 vardiya çalışılmasını gerektirir. ***(Bakınız-Tablo-1a ve açıklamaları)***

Planlamacı: Çoğu zaman idari kadro içinde değerlendirilir.

İdari Kadro: Planlamacı ve idari personel için objektif hesaplama kriterleri bulunmamaktadır. İşletme sahiplerinin ya da şirket ortaklarının fiilen çalıştığı yönündeki iddiaları olabileceği dikkate alınarak bu bölüm için asgarî işçilik değerlendirmesi yapılmaması önerilmektedir.

İşletmede 3 vardiyada 24 saat sürekli olarak kullanılan dokuma tezgahı sayısı hesaplandıktan sonra, 1,2 ve 3. vardiya için gerekli en az işgücü ihtiyacı; bu rehberin 3.1. ve 3.2. maddesinde yer alan bilgiler esas alınarak belirlenmiştir.

Bildirimlerin Karşılaştırılması:

Tablo-17

Dönem	A (gün)	B (gün)	C (gün)	D =A+B+C (gün	E (Saat)	F =D/45 (gün)	G =D+F (gün)	H (gün)	I =G-H (gün)	J (TL)	K =IxJ (TL)
2009/1	330	240	180	750	45	16	766	250	516	22,20	**11.455,20**
2	330	240	180	750	45	16	766	300	466	22,20	**10.345,20**
3	90	90	60	240	45	5	245	245	0	22,20	**0,00**
4	330	240	180	750	45	16	766	500	266	22,20	**5.905,20**
5	630	420	330	1380	45	30	1410	750	660	22,20	**14.652,00**
6	630	420	330	1380	45	30	1410	700	710	22,20	**15.762,00**
7	330	240	180	750	45	16	766	550	216	23,10	**4.989,60**
8	90	90	60	240	45	5	245	300	0	23,10	**0,00**
9	90	90	60	240	45	5	245	350	0	23,10	**0,00**
10	330	240	180	750	45	16	766	560	206	23,10	**4.758,60**
11	330	240	180	750	45	16	766	450	316	23,10	**7.299,60**
12	90	90	60	240	45	5	245	350	0	23,10	**0,00**

Tablo 17'ye İlişkin Açıklamalar:

A-Birinci Vardiya İçin Bildirilmesi Gerekli Olan En Az Fiili Gün Sayısı. (Bakz-Tablo-14'ün son sütunu.)

B- İkinci Vardiya İçin Bildirilmesi Gerekli Olan En Az Fiili Gün Sayısı. (Bakz-Tablo-15'in son sütunu.)

C- Üçüncü Vardiya İçin Bildirilmesi Gerekli Olan En Az Fiili Gün Sayısı. (Bakz-Tablo-16'nın son sütunu.)

D-Bildirilmesi Gerekli Olan Toplam En Az Fiili Gün Sayısı. (A+B+C)

E-Haftalık Çalışma Saati.

F-Hesaplanan Toplam Hafta Tatili Gün Sayısı.(D/E)

D sütununda hesaplanan fiili gün sayıları, ay içinde kullanılan hafta tatili günlerini içermemektedir. İşverenin Kuruma bildirdiği gün sayıları ise işçilere kullandırılan hafta tatil günlerini de içermektedir. Bildirilmesi gerekenle bildirilen arasında sağlıklı bir kıyaslama yapmak; fiili olarak hesaplanan gün sayılarına, bu gün sayılarına ilişkin hafta tatili günlerinin hesaplanarak dahil edilmesi ile mümkündür.

G-Bildirilmesi Gerekli Olan Toplam En Az Gün Sayısı.(D+F)

H-İşverenin Kuruma Bildirdiği Toplam Gün Sayısı.

Daha önce açıklanan gerekçelerle idari bölüm için işçilik ihtiyacı hesaplaması yapılmaması önerildiği belirtilmişti. Bu bakımdan, idari kadroda bulunan planlamacı, çaycı, temizlik, güvenlik, ön muhasebe vb statülerde çalışan personel için Kuruma bildirilen prim gün sayıları, yukarıdaki tabloda ''Kuruma Bildirilen Gün Sayısı-'' (H) sütununa dahil edilmemiştir.

I-Fark Gün sayısı

J-Prime Esas Günlük En Az Kazanç Tutarı.

Bu rehber, incelemelerde esas alınması gereken asgarî günlük kazancın ne olduğu konusu ile ilgili bir çalışma bilgisi içermemektedir. Sektörde asgarî ücretle çalışan işçiler de olduğu keyfiyeti dikkate alınarak, günlük kazanç bilgisi, 5510 sayılı Kanunun 80. maddesine göre belirlenen asgarî günlük kazanç sınırları esas alınarak belirlenmelidir. İnceleme sırasında aksinin tespit edilmiş olması hali saklıdır.

K-Kuruma Bildirilmeyen işçilik (Prime Esas Kazanç) Tutarı(IxJ)

4. Özel Bir Belirleme Yöntemi Olarak Tabldot Giderlerinin Esas Alınması

Uygulamada tercih edilme önceliği isteğe bağlıdır. Bundan önce sıralanan diğer üç yönteme göre, işletmede gerçek işçiliğin hesaplanmasını sağlayacak sonuçlara ulaşılmasını mümkün kılan bir yöntemdir. Yöntemin esası, çalışanlar için temin edilen tabldot sayılarının belirlenmesine dayanmaktadır.Sektörde kurulu işletmelerin önemli bir kısmı işçilerin mesai içindeki yemek ihtiyaçlarını, yemek imalatı firmalarından tabldot satın alarak karşılamaktadır. İşçilerin mesai içi yemek ihtiyaçlarını, işletmede kurulu olan mutfak bölümünde imal eden işletmeler için bu yöntemin uygulanabilirliği yoktur.

4.1. Hesaplama Verileri

Yöntemin uygulanabilmesi için gerekli olan veri, tabldot sayılarının tespit edilmesinden ibarettir. İşçiler için satın alınan aylık tabldot sayıları, işçi başına bir tabldot hesabı ile işletmede o ay mevcut işçi/gün sayısının belirlenmesini mümkün kılmaktadır.

Satın alınan tabldotlarla ilgili olarak katlanılan giderler, muhasebe kayıtlarında; 7-B maliyet sistemini tercih eden işletmelerde 791, 792, 793,

794 nolu hesaplardan herhangi birisinde muhasebeleştirilebilmektedir. 7-A maliyet sistemini tercih eden işletmelerde ise 720, 730, 740, 760 numaralı hesaplardan birine kaydedilebileceği gibi fonksiyonlarına ayrılarak 720, 730, 740, 760 nolu hesaplarda gider yerleri esas alınarak dağıtılarak da kaydedilebilmektedir. Tabldot giderlerinin 7-B için 791, 792 nolu hesaplara, 7-A için 720, 730, 740, 760 nolu hesaplarda işçilik giderleri olarak kaydedilmiş olduğunun tespit edilmiş olması halinde yöntemin uygulanabilirliği kolaylaşmaktadır.

Tabldot giderlerinin muhasebe sisteminde doğrudan işçilik giderleri ile değil de genel olarak işletme giderlerinde muhasebeleştirildiği durumlarda, gerek işletmeye gelip giden misafirlere ikram edilmesi muhtemel tabldot sayıları gerekse işletme sahip ve ortaklarının tüketmiş olması muhtemel tabldot sayıları, makul sayılabilecek bir sayıyı aşmamak kaydıyla işçilik değerlendirmesi dışında tutulmalı ve kalan tabldot sayısı işletme çalışanları ile ilişkilendirilmelidir.

Tabldot adetleri, yemek satın alınan firmanın düzenlediği faturalarda adet , birim fiyat ve tutarlar itibariyle yer almaktadır. İncelenen firmanın gider faturaları içinde yer alan yemek-tabldot giderleri faturalarında tabldot adedi ve birim fiyatın olmadığı sadece tutar hanesinin yer aldığı faturalara da rastlanabilir. Bu durumda, incelenen firmaya tabldot satan firmaya sorularak fatura içeriğindeki tutarın birim fiyatı öğrenilmeli ve tabldot sayısına ulaşılmalıdır. Keza, inceleme sırasında, işletmede 3308 sayılı yasa kapsamında çalıştırılan çıraklara tabldot kullandırılıp kullandırılmadığı da belirlenerek çıraklar tarafından kullanılan tabldotlar da değerlendirme dışı tutulmalıdır.

4.2. Örnek Uygulama

X Dokuma İşletmesinin gider belgelerinin incelenmesi sırasında, işletmenin 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında işçilerinin faydalanması amacıyla Y yemek firmasından **tabldot** satın aldığı tespit edilmiştir. Satın alınan tabldot sayıları aşağıdaki tabloda gösterildiği

gibidir. Sözkonusu yemek/tabldot giderleri şirketin muhasebe kayıtlarında 791.numaralı işçi ücret ve giderleri hesabının 04 numaralı alt hesabında **"işçi sosyal yardımları"** adı altında muhasebeleştirilmiştir. İşletme 3 vardiya halinde çalışmaktadır.

İşçiler Tarafından Kullanılan Tabldot Adetleri

Tablo-18

Dönem	Fatura Tutarı KDV Hariç (TL)	Birim Tabldot Fiyatı	Tabldot Adedi (3 vardiya Toplamı)
2009/1	726,00	2,20	**330**
2	1.355,20	2,20	**616**
3	1.802,50	2,50	**721**
4	1.550,00	2,50	**620**
5	1.787,50	2,50	**715**
6	1.815,00	2,50	**726**
7	1.832,50	2,50	**733**
8	2.385,00	2,50	**954**
9	2.585,00	2,50	**1034**
10	2.745,00	2,50	**1098**
11	2.717,50	2,50	**1087**
12	3.372,50	2,50	**1349**

Bildirimlerin Karşılaştırılması:

Tablo-19

Dönem	A (adet)	B =A (gün)	C (saat)	D =B/ D (gün)	E =B+D (gün)	F (gün)	G =E-F (gün)	H (TL)	I =GxH (TL)
2009/1	**330**	**330**	45	7	337	320	17	22,20	**377,4**
2	**616**	**616**	45	13	629	630	0	22,20	**0**
3	**721**	**721**	45	16	737	700	37	22,20	**821,4**
4	**620**	**620**	45	13	633	600	33	22,20	**732,6**
5	**715**	**715**	45	15	730	450	280	22,20	**6216**
6	**726**	**726**	45	16	742	540	202	22,20	**4484,4**
7	**733**	**733**	45	16	749	430	319	23,10	**7368,9**
8	**954**	**954**	45	21	975	670	305	23,10	**7045,5**
9	**1034**	**1034**	45	22	1056	750	306	23,10	**7068,6**
10	**1098**	**1098**	45	24	1122	900	222	23,10	**5128,2**
11	**1087**	**1087**	45	24	1111	850	261	23,10	**6029,1**
12	**1349**	**1349**	45	29	1378	800	578	23,10	**13351,8**

Tablo 19'a İlişkin Açıklamalar:

A-İşçilerin Ay İçinde Kullandığı Tabldot Adedi.

B- İşçi Fiili Çalışma Gün Sayısı (Kuruma Bildirilmesi Gerekli Olan En Az Fiili Gün Sayısı)

C-Haftalık Çalışma Saati.

D-Hesaplanan Toplam Hafta Tatili Gün Sayısı.(D/E)

B sütununda belirlenen fiili gün sayıları, ay içinde kullanılan hafta tatili günlerini içermemektedir. İşverenin Kuruma bildirdiği gün sayıları ise işçilere kullandırılan hafta tatil günlerini de içermektedir. Bildirilmesi gerekenle bildirilen arasında sağlıklı bir kıyaslama yapmak; fiili olarak hesaplanan gün sayılarına, bu gün sayılarına ilişkin hafta tatili günlerinin hesaplanarak dahil edilmesi ile mümkündür.

E-Bildirilmesi Gerekli Olan Toplam En Az Gün Sayısı.(B+D)

F-İşverenin Kuruma Bildirdiği Toplam Gün Sayısı.

G-Fark Gün sayısı (Kuruma Bildirilmeyen Gün Sayısı.)

H-Prime Esas Günlük En Az Kazanç Tutarı.

Bu rehber, incelemelerde esas alınması gereken asgarî günlük kazancın ne olduğu konusu ile ilgili bir çalışma bilgisi içermemektedir. Sektörde asgarî ücretle çalışan işçiler de olduğu keyfiyeti dikkate alınarak, günlük kazanç bilgisi, 5510 sayılı Kanunun 80. maddesine göre belirlenen asgarî günlük kazanç sınırları esas alınarak belirlenmelidir. İnceleme sırasında aksinin tespit edilmiş olması hali saklıdır.

I-Kuruma Bildirilmeyen İşçilik (Prime Esas Kazanç) Tutarı

5. Kayıt ve Belge İbraz Etmeyen İşletmeler İçin Yapılacak Hesaplamalar

İncelemeler sırasında, istenen kayıt ve belgeleri incelemeye sunmayan işletmelerle de karşılaşılacaktır. Bu bölümde anlatılan

yöntem; önceki bölümlerde anlatılan yöntemlerin uygulanmasına elverişli bilgilerin tespit edilmesini imkansız kılacak şekilde yasal kayıt ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen işletmeler için uygulanmalıdır. İki farklı şekilde uygulanabilir.

5.1. Elektrik Tüketim Değerleri ve Kapasite Raporlarından Elde Edilen Bilgilerin Kullanılması

Bu rehberin 5. bölümü 1.2. maddesinde açıklanan yöntemin aynısı uygulanacaktır. İlgili bölümde açıklanan yöntemin uygulanması için gerekli olan veriler, işyeri kayıtları yerine, kapasite raporu ve işletmenin kurulu olduğu ilin elektrik dağıtımından sorumlu firmadan elde edilecektir.

5.2. Yıl Sonu Mamul Maliyetine İşçilik Oranı Uygulanması

Bu yöntem, firmanın ilgili vergi dairesine Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ekinde verdiği Temel Mali Tablolardan (Gelir Tablosunda) kayıtlı olan 620-Satılan Mamuller Maliyeti hesabının kapanış değerlerine işçilik oranı uygulanması esasına dayanır.

Tekstil Mühendisleri Odası tarafından müfettişliğimiz adına yapılan çalışmada ''genelleme yapılacak olursa pamuklu ham kumaş dokuma işletmeleri için maliyet unsurlarının aşağıda açıklandığı şekilde gerçekleştiği'' belirtilmektedir.

% 55-60 Pamuk İpliği (Hammadde)

% 12-15 Enerji (Elektrik ve Yakıt-d.gaz,kömür,f.oil v.s.)

% 10-12 İşçilik (giydirilmiş; yemek, servis, SGK işveren hissesi dahil)

% 5- 7 Tamir Bakım Yedek Parça Gid.

% 5 - 7 Haşıl Kimyasalları veya Fason İşlemi

% 1- 2 Üretim Firesi

% 5 - 7 Diğer Genel Gider ve Diğer Vergiler-Finansman Maliyeti

Türk pamuklu dokuma sektöründe üretim maliyetleri içerisindeki işçilik paylarının yıllar içinde artan bir seyir izlediği gözlenmektedir. Bunun başlıca nedeni, üretim sürecinde kullanılmaya başlanan yeni tip çok fazlı dokuma makinelerinin makine parkı içindeki oranının artmasıdır. Devir hızları çok yüksek olan yeni tip dokuma makinelerini yüksek randımanla çalıştırabilmek için makinenin başında anında müdahale edebilecek devamlı işçi bulundurulması kaçınılmaz olmaktadır. Bu itibarla, aynı üretim miktarı için dokuma makinesi sayısı %70 azalmasına rağmen, işçi sayısında benzer bir azaltmaya gidilmesini gerektirecek bir sonuçla karşılaşılamamaktadır. İnceleme yaptığımız işletmelerde mamul maliyeti içindeki brüt işçilik giderlerinin (kayıtdışı kaldığı saptanan işçilikler de dahil olmak üzere) toplam mamul maliyeti içindeki oranının **%6,5** olarak gerçekleştiği saptanmıştır. İncelemelerde, kayıt ibraz etmeyen işletmeler için bu oran en az işçilik oranı olarak kullanılmalıdır. İşçilik maliyet yapısı ile ilgili sektör ortalamaları ve sektörde kurulu sendikalar tarafından bildirilen işçilik oranları hiçbir durumda örnek incelemelerde elde ettiğimiz işçilik oranlarının altına düşmemektedir. Üstelik bu orana, gerçekte daha yüksek ücret aldığı halde Kuruma asgarî ücret üzerinden bildirilmekte olan sigortalıların ücretlerine ait farklar da yansımış değildir. Bu oran hesaplanırken işverenin ücret bildirimleri veri kabul edilmiştir. Bu orana, işveren için işçilik maliyetini belirlemede kullanılan diğer giydirilmiş ücret unsurları da eklendiğinde tekstil mühendisleri odası tarafından yapılan çalışmada bildirilen işçilik oranlarına (%10-12) yaklaşıldığı görülmektedir.

5.2.1. Hesaplama

Hesaplama yapmak için, işletmenin kayıtlı olduğu vergi dairesinden, işletmenin yıllık gelir vergisi beyannamesi ekinde bulunan Gelir Tablosunun istenmesi gerekmektedir. Gelir Tablosu temin edildikten sonra gelir tablosunda görülen 620 nolu Satılan Mamuller Maliyeti hesabının incelenen döneme ait yıl sonu tutarı öğrenilmelidir.

Belirlenen tutarların en az %6,5'i işçilik olarak alınmalıdır. Hesaplanan işçilik bir yıllık toplam tutar olarak hesaplanmış olacaktır. Bu tutarın inceleme dönemi aylarına dağıtılması gerekmektedir. En uygun dağıtım yönteminin, inceleme yapılan dönemde kullanılan elektrik tüketimlerinin aylar itibariyle kw cinsinden değerinin, toplam elektrik tüketimi içinde aylar itibariyle oranının esas alınması olduğu görülmektedir. Bu bakımdan, işletmenin elektrik tüketim değerlerinin işletmenin kurulu olduğu bölgenin elektrik dağıtımından sorumlu olan firmadan elde edilmesi gerekmektedir.

5.2.2.Örnek Uygulama

X Dokuma işletmesi, incelemeye ibrazı istenen 2009 yılı yasal kayıt ve belgelerini ibraz etmemiştir. İşletmenin bağlı olduğu vergi dairesinden elde edilen 2009 yılı gelir tablosunda Satılan Mamul Maliyeti Hesabının 1.556.457,00TL ile kapandığı görülmektedir.

Mamul Maliyeti X İşçilik Oranı= Yıllık En Az İşçilik Tutarı

1.556.457,00 X 0,065=101.169,71 TL (bildirilmesi gereken en az işçilik) olarak hesaplanmaktadır. Hesaplanan en az işçilik tutarı, aylar itibariyle elektrik tüketimlerinin toplam elektrik tüketimi içindeki oranları esas alınarak, aylara dağıtılmalıdır. Bu dağıtım, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hesaplanan İşçiliğin Aylara Dağıtılması ve Bildirimlerin Karşılaştırılması:

Tablo-20

Dönem	Toplam Tüketim (KW) (Gündüz, Gece ve Puant Toplamı) (A)	Toplam Tüketim İçinde Ayların Payı (İlgili Ay Tüketimi / Toplam Tüketim) (B)	Aylık Hesaplanan En Az İşçilik Tutarları 101.169,71 X B= C (C)	Kuruma Bildirilen İşçilik (D)	Fark İşçilik E =C-D
2009/1	59.971,92	0,273547	27.674,67	25.400,12	2.274,55
2	21.088,08	0,096188	9.731,31	7.450,20	2.281,11
3	14.161,76	0,064595	6.535,06	4.535,13	1.999,93
4	17.621,38	0,080376	8.131,62	6.765,00	1.366,62
5	15.647,30	0,071371	7.220,58	5.500,00	1.720,58
6	12.687,08	0,057869	5.854,59	2.450,00	3.404,59
7	13.251,32	0,060443	6.115,00	6.315,00	0,00
8	9.835,63	0,044863	4.538,78	5.015,00	0,00
9	14.956,63	0,068221	6.901,90	4.455,00	2.446,90
10	17.000,63	0,077544	7.845,10	3.565,00	4.280,10
11	15.555,42	0,070952	7.178,19	4.690,17	2.488,02
12	7.460,60	0,03403	3.442,81	4.754,00	0,00
TOPLAM	**219.237,75**	**100**	**101.169,71**	**80.894,62**	**22.262,40**

VI. BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Dokuma işletmesi işyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir. Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

- Rehberin V. Bölümünde anlatılan yöntemlerin 5.2. maddesinde anlatılan yöntem hariç tamamında, hesaplama, Kuruma bildirilmesi gereken En Az Prim Gün Sayısının tespit edilmesine dönük sonuçlar ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, kıyaslama, hesaplanan ve bildirilen prim gün sayısı arasında yapılmakta ve fark prim gün sayısı prime esas günlük alt sınır kazancı ile çarpılarak Kuruma bildirilmeyen Prime Esas Kazanç Tutarı (fark tahakkuk) bulunmaktadır. İncelemesi yapılan ayda

Kuruma bildirilen prim gün sayısı toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen prim gün sayısından fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

- Rehberin V. Bölümünün 5.2. maddesinde anlatılan yöntemde ise Kuruma bildirilmesi gerekli olan en az prime esas kazanç tutarı doğrudan hesaplanmakta ve bu tutardan Kuruma bildirilen kazançların düşülmesi ile fark tahakkuka ulaşılmaktadır.

- İşyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtlarından kayden tespit edilen ek/asıl tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59., 85. ve 86'ncı maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

- İnceleme sırasında kayden tespit edilen hizmetlere ilişkin işçilik tahakkukları, asgarî işçilik hesaplamalarında bulunan ''fark tahakkuk'' miktarından indirim konusu yapılmalıdır.

- Rehberin V. Bölümünde anlatılan yöntemlerden, 5.2. maddesinde anlatılan yöntem hariç tamamında, hesaplanan fark gün sayısının 30'a bölünmesi ile, işletmede kayıtdışı çalıştırılan kişi sayısına ulaşılmaktadır. Rehberin V. Bölümü 5.2. maddesinde anlatılan yöntemde ise aylık fark tahakkuk tutarının o ayın prime esas alt sınır kazancına bölünmesi ile kayıtdışı çalıştırılan kişi sayısına ulaşılmaktadır.

Raporun yazımı aşamasında, hesaplanan fark tahakkukların kayıtdışı çalıştırılan kaç sigortalı ile ilişkilendirilmesi gerektiği, belirtilen şekilde hesaplandıktan sonra, bu sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmemesinden kaynaklı idari para cezası önerilmelidir.

EKLER

EK-1

İŞYERİ DOSYASI İNCELEME BELGESİ

1	İşyeri Unvanı	:	
2	İşverenin Adı-Soyadı	:	
3	İşyeri Adresi	:	
4	İşyeri Telefon ve Fax Numarası	:	
5	İşyeri (Tam) Sicil Numarası	:	
6	İşkolu Kodu İşin Niteliğine Uymuyorsa Önerilen İşkolu Kodu	:	
7	İşyerinin Yasa Kapsamına Alınış Tarihi	:	

8	İşyeri Bildirgesinde Yer Alan;			9	İşyeri Hakkında Varsa;		
	Sigortalı Sayısı					Adedi	Konusu
	Asgari Ücret				Yakınma		
	Azami Ücret				İhbar		
					Şikayet		

10- İşyerinden Kuruma Yapılan Bildirimler;

Yıl/Ay	Sigortalı Sayısı	Gün Sayısı	SPEK Tutarları
20…../1			
/2			
/3			
/4			
/5			
/6			
/7			
/8			
/9			
/10			
/11			
/12			

11- İşyerinde Yapılan Durum Tespitlerinde Çalıştığı Saptanan Sigortalıların;

Sigorta Sicil No	Adı-Soyadı	İşe Giriş Tarihi	Aldığı Ücret

12- İşyerinde Varsa;

	Devir	Tasfiye	Terk	İntikal
Tarih				
Açıklama				

13	Bildirimlere Ara Verildiyse	Nedeni		
		Süresi		
14	Son Olarak Çalıştırılan Sigortalı Sayısı			
15	İşyerinin Adres Değişikliği Oldu İse Yeni Adresi			
16	İşveren Tüzel Kişiliğinde Değişiklik Varsa Yeni Hali			
17	Yapılmış Yerel Denetimlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yönünden varsa Görülen Eksiklikler			
18	İşyerinin Nitelik ve Niceliği Hakkında Bilgiler			

EK-1

19	**Diğer Bilgiler;**

.....

Müfettiş

EK-2/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……..
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz..... sicil sayılı ....adresinde kurulu ……..…… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Telefon :
……

……
Müfettiş

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** (BBKMY 18. maddesine binaen ilgili Belediye tarafından şehiriçi ulaşımın düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi öngörülen),İlgili İdarelerde bulunan form, rapor, taahhütname, liste ve belgeler,
Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri,
9. Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri (KYTZKFKSHK 1. Madde),
10. **(X)** Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri (TTKBY 4. Madde)
11. **(X)** Servis Güzergah İzin Belgeleri.
12. **(X)** Sürücü Belgeleri (KTY 60. Madde, KTFMYEY 6. Madde, OSAHY 8. Madde)
13. **(X)** (varsa) İhale Konusu Yolcu Taşıma İşleri için İhale Şartnameleri, Sözleşme ve Hakedişler(KİK 5.ve 12.Madde),
14. …….

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **……** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi **"……"** dır.

ÖRNEK İLECEK SÜRÜ

EK-2/B

SGK
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz..... sicil sayılı ....adresinde kurulu ……. işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……
Müfettiş

Telefon :
……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. (BBKMY 18. maddesine binaen ilgili Belediye tarafından şehiriçi ulaşımın düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi öngörülen),İlgili İdarelerde bulunan form, rapor, taahhütname, liste ve belgeler,
☐ Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
☐ Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
☐ Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
☐ Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
☐ Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
☐ Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
☐ Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri,
9. ☐ Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri (KYTZKFKSHK 1. Madde),
10. ☐ Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri (TTKBY 4. Madde)
11. ☐ Servis Güzergah İzin Belgeleri,
12. ☐ Sürücü Belgeleri (KTY 60. Madde, KTFMYEY 6. Madde, OSAHY 8. Madde)
13. ☐ (varsa) İhale Konusu Yolcu Taşıma İşleri için İhale Şartnameleri, Sözleşme ve Hakedişler(KİK 5.ve 12.Madde),
14. ☐……

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere ..... adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi "……" dır.

ÖRNEK SÜRÜM

EK-3/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……..	……..
İşveren/İşveren Vekili	**Müfettiş**

ADRES :……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** (BBKMY 18. maddesine binaen ilgili Belediye tarafından şehiriçi ulaşımın düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi öngörülen),İlgili İdarelerde bulunan form, rapor, taahhütname, liste ve belgeler,
   Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
   Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
   Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
   Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
   Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
   Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
   Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri,
   Servis Güzergah İzin Belgeleri.
9. **(X)** Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri (KYTZKFKSHK 1. Madde),
10. **(X)** Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri (TTKBY 4. Madde)
11. **(X)** Servis Güzergah İzin Belgeleri,
12. **(X)** Sürücü Belgeleri (KTY 60. Madde, KTFMYEY 6. Madde, OSAHY 8. Madde)
13. **(X)** (varsa) İhale Konusu Yolcu Taşıma İşleri için İhale Şartnameleri, Sözleşme ve Hakedişler(KİK 5.ve 12.Madde),
14. ……..

İMZALANDIKTAN SONRA İADESİ ZORUNLUDUR

EK-3/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……..
İşveren/İşveren Vekili

……..
Müfettiş

ADRES :……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. (BBKMY 18. maddesine binaen ilgili Belediye tarafından şehiriçi ulaşımın düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi öngörülen),İlgili İdarelerde bulunan form, rapor, taahhütname, liste ve belgeler,
☐ Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
☐ Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
☐ Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
☐ Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
☐ Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
☐ Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
☐ Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri,
☐ Servis Güzergah İzin Belgeleri.
9. ☐ (Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri (KYTZKFKSHK 1. Madde),
10. ☐ Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri (TTKBY 4. Madde)
11. ☐ Servis Güzergah İzin Belgeleri,
12. ☐ Sürücü Belgeleri (KTY 60. Madde, KTFMYEY 6. Madde, OSAHY 8. Madde)
13. ☐ (varsa) İhale Konusu Yolcu Taşıma İşleri için İhale Şartnameleri, Sözleşme ve Hakedişler(KİK 5.ve 12.Madde),
14. ☐……

ÖRNEK SÜREÇ

EK-4/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU :…….

……..... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……...adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Başkanlığınıza verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

GÖNDERILECEK SURET

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
2) Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
3) Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
4) Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
5) Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
6) Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
7) Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri.

EK-4/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……

KONU :……

……..... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……..adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Başkanlığınıza verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …… dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) ☐ Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
2) ☐ Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
3) ☐ Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
4) ☐ Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
5) ☐ Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
6) ☐ Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
7) ☐ Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri.

KALACAK SURET

EK-5

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU :…….

…….. VALİLİĞİNE
(İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …… …….....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili Yönetmelik(Karayolları Trafik Yönetmeliği, Karayolları Taşıma Yönetmeliği, Okul Servis Araçları Yönetmeliği v.b.), Yönerge ve Genelgeler gereği emniyet müdürlüğünüzde dosyalanan Servis Güzergâh İzin Belgeleri ve Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgelerine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …….……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …….…… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

EK-6

ÇALIŞAN BİLGİLERİ TABLOSU												
	ÇALIŞANLARIN						İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE			TESPİTİ YAPILAN		
	Sigorta yada TC Kimlik No	Adı Soyadı	Durumu (1)	Görevi (2)	Çalışma Durumu (3)	Belge Tarih Nosu	Çalışmaya Başlama Tarihi	Çalışma Bitiş Tarihi	Ücreti	Çalışmaya Başlama Tarihi	Çalışma Bitiş Tarihi	İşe Giriş Bildirgesi İntikal Tarihi
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
(1) Çalışanların Durumu Sütununa (Şirket Ortağı, Bağımlı Çalışan) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.												
(2) Çalışanların Görevi Sütununa (Uzman Doktor, Pratisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Büro Personeli..vb) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.												
(3) Çalışma Durumu Sütununa (Tam Süreli, Part-Time) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.												

EK-7

BİLGİ ANAHTARI

		Ruhsat	İşletme İzin Belgesi	Sözleşme	Uygunluk Belgesi	Personel Çalışma İzin Belgeleri	Personel Sözleşmeleri ve İlgili Evraklar	Araç Günlük Servis Kağıtları	Araç Sicil Dosyası
1	İşyeri Unvanı	√	√	√	√				√
2	İşveren Şirket Ortağı Adı Soyadı	√	√	√	√				√
3	Şirket Ortağı Kimlik Bilgileri								√
4	Şirket Ortağı Adres Bilgileri								√
5	İşyeri Adresi			√					√
6	İşyeri Telefonu			√					√
7	İşyeri Yasa Kapsamına Alınması	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Hizmet Bilgileri					√		√	√
9	Çalışanın Adı Soyadı					√	√	√	√
10	Çalışan Kimlik Bilgileri					√	√		√
11	Çalışan Adres/Telefon Bilgileri					√	√		√
12	Çalışanların İşe Başlama Tarihi					√	√	√	√
13	Çalışanların İşten Çıkış Tarihi					√	√	√	√
14	Sigortalı Çalışma Süresi	√	√	√	√	√	√	√	√
15	Ücret Bilgileri					√	√		√